

Aula 04

*PC-PR (Agente da Polícia Judiciária)
Direito Constitucional - 2026 (Pós-Edital)*

Autor:
Equipe Direito Constitucional
Estratégia Concursos

09 de Julho de 2026

Índice

1) Direitos Sociais (art. 6º, CF/88) Introdução e Aspectos Principiológicos	3
2) Direitos Sociais dos Trabalhadores (art. 7º - art. 11, CF/88)	12
3) Direitos dos Trabalhadores Domésticos	34
4) Questões Comentadas - Direitos Sociais - FGV	39
5) Lista de Questões - Direitos Sociais - FGV	56



DIREITOS SOCIAIS

Introdução

Ao estudarmos os direitos de 1ª geração, percebemos que estes buscam restringir a ação do Estado sobre os indivíduos, limitando o poder estatal. São, por isso, direitos que têm como valor-fonte a liberdade, impondo ao Estado uma **obrigação de não fazer**, de não intervir na órbita privada. Em razão disso, a doutrina denomina-os liberdades negativas.

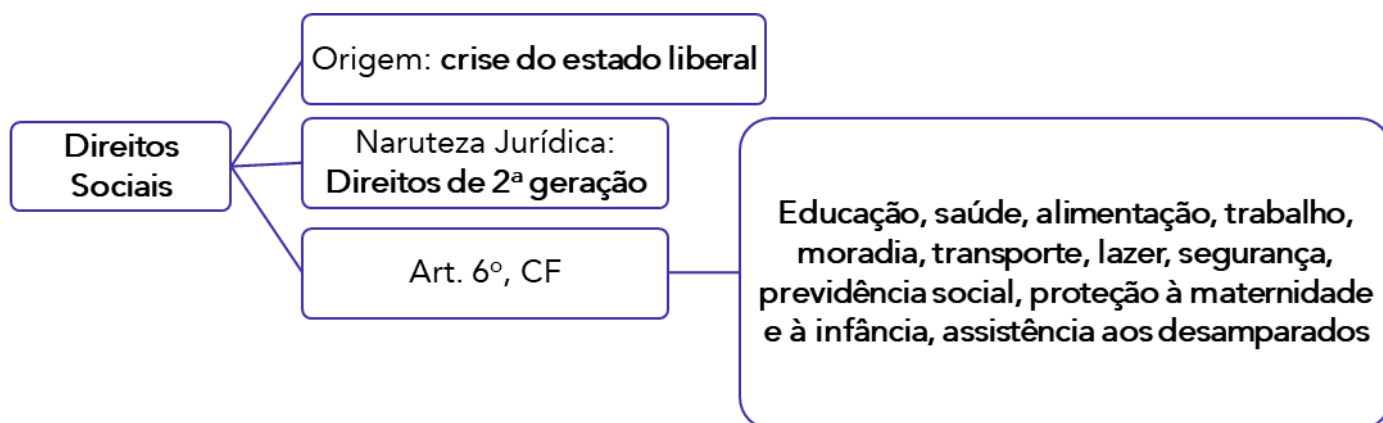
A natureza jurídica dos **direitos sociais** é diversa. Trata-se de direitos fundamentais de 2ª geração, que impõem ao Estado uma **"obrigação de fazer"**, uma obrigação de ofertar **prestações positivas** em favor dos indivíduos, visando concretizar a igualdade material. São, portanto, direitos que têm como valor-fonte a igualdade; eles buscam possibilitar melhores condições de vida aos indivíduos e, assim, realizar a justiça social.

Pode-se dizer que os direitos sociais são prestações positivas (ações) realizadas pelo Estado para **melhorar a qualidade de vida dos hipossuficientes**, ou seja, dos mais necessitados. Em razão disso, o Estado deve garantir que todos tenham acesso à educação, à saúde, à alimentação, ao trabalho, entre outros. Segundo Alexandre de Moraes, os direitos sociais constituem **normas de ordem pública**, com a característica de serem **imperativas**.

A origem dos direitos sociais remonta à **crise do Estado liberal**, ocasionada pelo forte avanço da industrialização. Nas fábricas, os trabalhadores viviam em condições precárias. Movimentos reivindicatórios passaram, então, a exigir uma postura mais ativa do Estado, que não devia se limitar a não intervir, mas também atuar positivamente, garantindo condições mínimas aos trabalhadores.

Os direitos sociais aparecem, portanto, em um contexto histórico marcado por reivindicações trabalhistas e pelo surgimento de **doutrinas socialistas**. Constatava-se que a mera consagração da igualdade formal não era suficiente para realizar a igualdade material. Como grande marco dos direitos sociais, citamos a **Constituição de Weimar de 1919** (Constituição do Império Alemão).

Na Constituição Federal de 1988, os direitos sociais estão relacionados nos art. 6º ao art. 11. Há, também, outros dispositivos do texto constitucional que versam sobre os direitos sociais. É o caso, por exemplo, do art. 194 (que trata da seguridade social), do art. 196 (direito à saúde) e do art. 205 (direito à educação).



Os direitos sociais (art. 6º)

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Parágrafo único. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária.

No texto original da Constituição Federal, não se fazia menção à **alimentação**, à **moradia** e ao **transporte**, cuja inserção na Carta Magna foi obra do Poder Constituinte Derivado. A moradia foi inserida pela EC nº 26/2000; a alimentação, pela EC nº 64/2010; e o transporte, pela EC nº 90/2015. Tenham uma especial atenção quanto a esses três direitos sociais! As bancas examinadoras adoram cobrá-los, especialmente pelo fato de eles não fazerem parte do texto original da CF/88.

Segundo o art. 6º, a Constituição consagra como **direitos sociais** a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados. O STF entende que se trata de **rol exemplificativo**¹, pois há outros direitos sociais espalhados pelo texto constitucional. Podem ser citados os direitos que constam no Título VIII - Da Ordem Social (Saúde e Assistência Social, por exemplo).

Quanto à eficácia das normas constitucionais atinentes aos direitos sociais, Pedro Lenza² defende que possuem **aplicação imediata** e que podem ser implementados, no caso de omissão legislativa, pelas técnicas de controle (mandado de injunção ou ação direta de inconstitucionalidade por omissão). Os direitos sociais são direitos fundamentais alocados no Título II da CF/88. Assim, nos termos do art. 5º, § 1º, teriam aplicação imediata.

Por outro lado, há quem defenda que os direitos sociais do art. 6º são, todos eles, **normas de eficácia limitada e aplicabilidade mediata**, dependendo, para sua concretização, da atuação estatal, seja por meio da edição de leis regulamentadoras, seja por meio da oferta de prestações positivas em favor dos indivíduos.

Acerca disso, veja esta questão da banca Cespe/Cebraspe:

(CESPE - TRE/RJ - 2012) As normas que tratam de direitos sociais são de eficácia limitada, ou seja, de aplicabilidade mediata, já que, para que se efetivem de maneira adequada, se devem cumprir exigências como prestações positivas por parte do Estado, gastos orçamentários e mediação do legislador.

Gabarito oficial: CERTO.

Em que pese a divergência de entendimento apontada, o fato é que a implementação dos direitos sociais depende de **prestações positivas** a serem implementadas pelo Estado. Para serem

¹ STF. ADI nº 639, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 02.06.2005.

² LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. São Paulo: Saraiva, 2021, p. 1336.



viabilizadas, muitas dessas prestações dependem da atuação do legislador infraconstitucional, razão pela qual se diz que os direitos sociais teriam **eficácia limitada e aplicabilidade mediata**.

Uma das discussões mais relevantes sobre os direitos sociais diz respeito, justamente, à sua **concretização**. Não basta que esses direitos estejam previstos na Constituição; eles precisam, mais do que isso, **ser efetivados**, colocados em prática. Há necessidade, portanto, da firme atuação estatal por meio de políticas públicas voltadas para a concretização dos direitos sociais. **Não se pode considerar**, desse modo, que os direitos sociais são normas estritamente programáticas.

O parágrafo único do art. 6º, acrescido pela Emenda Constitucional nº 114/2021, mostra uma preocupação do legislador constituinte com brasileiros em situação de vulnerabilidade social. O dispositivo assegura uma **renda básica familiar** (programa de renda mínima) àqueles que necessitem de tal auxílio para terem uma condição de vida um pouco mais digna. Logo, o programa de renda mínima está constitucionalmente alçado como um **direito social**, possibilitando a redução da vulnerabilidade socioeconômica de famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza.

Para estudarmos a problemática da concretização (efetivação) dos direitos sociais, é necessário conhecermos **três importantes princípios**: i) o princípio da "*reserva do possível*"; ii) o princípio do "*mínimo existencial*"; e iii) o princípio da vedação do retrocesso. É o que faremos a seguir.

Os direitos sociais e a "reserva do possível"

A efetivação dos direitos sociais depende da execução de políticas públicas nas mais diversas áreas, como em educação e saúde. Assim, é preciso ter em mente que a **concretização dos direitos sociais** depende, em larga escala, de **gastos estatais**.

A teoria da reserva do possível consiste na ideia de que cabe ao Estado efetivar os direitos sociais, mas apenas "*na medida do financeiramente possível*". A teoria da reserva do possível serve, portanto, para determinar os limites em que o **Estado deixa de ser obrigado a dar efetividade** aos direitos sociais.

Não é lícito ao poder público, todavia, simplesmente alegar que não possui recursos orçamentários; é fundamental que **demonstre objetivamente** a inexistência de recursos públicos e a falta de previsão orçamentária da respectiva despesa. Segundo a teoria da reserva do possível, a efetivação dos direitos sociais encontra, portanto, dois limites: a **suficiência de recursos públicos** e a **previsão orçamentária** da respectiva despesa.

Segundo o STF³, a cláusula da reserva do possível é ordinariamente invocável naquelas hipóteses em que se impõe ao poder público o exercício de verdadeiras "**escolhas trágicas**", em contexto revelador de situação de antagonismo entre direitos básicos e insuficiências estatais financeiras.

A formulação e a execução de políticas públicas são tarefas que competem, primariamente, ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo. No entanto, segundo o STF, **é possível que o Poder Judiciário determine**, em bases excepcionais, a implementação, pelos órgãos inadimplentes, de **ações destinadas à concretização dos direitos sociais**. Pode-se dizer, portanto, que o controle judicial das políticas públicas pode ser realizado a fim de suprir a omissão dos órgãos estatais competentes, bem como para evitar a abusividade governamental. Assim, o Poder Judiciário

³ STF, HC 172.136. Rel. Min. Nunes Marques. DJe 01.12.2020.



poderá determinar, por exemplo, que o Estado conceda tratamento de câncer a um indivíduo. Vejamos trecho de julgado do STF:

Embora resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário, determinar, ainda que em bases excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria Constituição, sejam estas implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão – por importar em descumprimento dos encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter mandatário – mostra-se apta a comprometer a eficácia e a integridade de direitos sociais e culturais impregnados de estatura constitucional.⁴

A atuação do Poder Judiciário na concretização dos direitos sociais não é ilimitada; ao contrário, encontra **limites na cláusula da reserva do possível**. Assim, a cláusula da reserva do possível afasta a aptidão do Poder Judiciário para intervir na efetivação de direitos sociais. No entanto, para que esse limite à ação do Judiciário seja válido, é necessário que se **comprove objetivamente a ausência de recursos orçamentários suficientes** para a implementação da ação estatal. Nesse sentido, entende a Corte que:

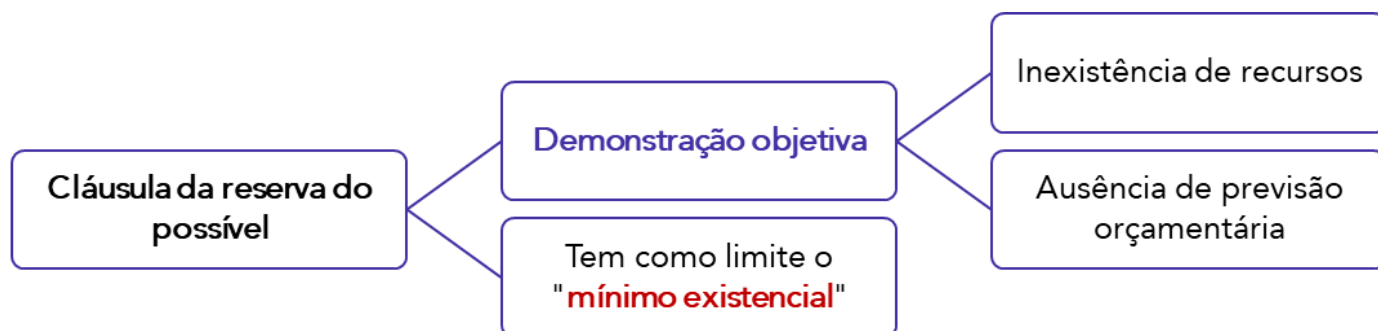
[...] a realização dos direitos econômicos, sociais e culturais - além de caracterizar-se pela gradualidade de seu processo de concretização - depende, em grande medida, de um inescapável vínculo financeiro subordinado às possibilidades orçamentárias do Estado, de tal modo que, comprovada, objetivamente, a incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal, desta não se poderá razoavelmente exigir, considerada a limitação material referida, a imediata efetivação do comando fundado no texto da Carta Política. Não se mostrará lícito, no entanto, ao Poder Público, em tal hipótese - mediante indevida manipulação de sua atividade financeira e/ou político-administrativa - criar obstáculo artificial que revele o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos, de condições materiais mínimas de existência.⁵

Por fim, vale destacar que os **direitos sociais**, por estarem sujeitos à reserva do possível, possuem uma **carga de eficácia menor** do que os direitos de primeira geração. Isso porque os direitos sociais somente podem ser concretizados com a execução eficiente de políticas públicas; por outro lado, a concretização dos direitos de defesa (direitos de 1ª geração) depende, essencialmente, de "*obrigações de não fazer*" do Estado.

⁴ STF. RE 436.996 – AgR. Rel. Min. Celso de Mello. 22.11.2005.

⁵ STF. ADPF 45 MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 29.04.2004, DJ 04.05.2004.





Os direitos sociais e o mínimo existencial

Os direitos sociais, na condição de direitos fundamentais, são indispensáveis para a realização da dignidade da pessoa humana. O Estado, na sua tarefa de concretização desses direitos, deve garantir o mínimo existencial. Considera-se **mínimo existencial** o grupo de **prestações essenciais** que se deve fornecer ao ser humano para que ele tenha uma existência digna.

O princípio do mínimo existencial é **compatível** e deve conviver com a **cláusula da reserva do possível**. O Estado, na busca da promoção do bem-estar do homem, deve proteger os direitos individuais e, além disso, garantir condições materiais mínimas de existência aos indivíduos. Assim, os gastos públicos devem ser voltados, prioritariamente, à garantia do mínimo existencial; uma vez garantido o mínimo existencial, o Estado poderá discutir em que outros projetos investir.

Segundo o STF, o mínimo existencial é uma **limitação à cláusula da reserva do possível**.⁶ Isso porque a reserva do possível só poderá ser alegada pelo poder público como argumento para a não concretização de direitos sociais uma vez que tenha sido assegurado o mínimo existencial pelo Estado. Em outras palavras, a **reserva do possível somente é invocável após a garantia, pelo Estado, do mínimo existencial**. A garantia do mínimo existencial é uma obrigação inafastável do Estado, não sujeita à reserva do possível.

INDO MAIS FUNDO!



A visão que apresentamos a respeito da concretização dos direitos sociais busca **compatibilizar** a "reserva do possível" com o "mínimo existencial". É essa a visão adotada pelo STF.

Porém, **há visões mais radicais**: uma delas tende a conferir prevalência à reserva do possível; outra defende a primazia do mínimo existencial.

A primeira visão (de caráter liberal) entende que **não caberia ao Poder Judiciário**, sob pena de violação à separação dos Poderes, intervir na execução de políticas públicas. Nesse sentido, há que se observar **integralmente** a "reserva do possível".

⁶ STF. RE 639.637. AgR. Rel. Min. Celso de Mello. 15.09.2011.

A segunda visão (mais intervencionista) **não considera a “reserva do possível” como um limitador** para a concretização dos direitos sociais. Sob essa ótica, os direitos sociais não poderiam ser considerados normas de caráter meramente programático.

Essa linha de pensamento defende ferrenhamente a **judicialização das políticas públicas**, com vistas a promover a máxima efetivação dos direitos sociais. Chega-se até mesmo a argumentar que os direitos sociais, enquanto direitos fundamentais, teriam aplicação **imediata**, conforme o art. 5º, § 1º, da CF/88.

O Poder Judiciário, com vistas à **concretização dos direitos sociais e à garantia do mínimo existencial**, tem adotado inúmeras decisões relacionadas ao **direito à saúde**. Nesse sentido, destacamos o seguinte:

a) Segundo o STF, o direito à saúde (art. 196) é um **direito público subjetivo**, assegurado à generalidade das pessoas, que conduz o indivíduo e o Estado a uma **relação jurídica obrigacional**.

Apesar de o art. 196 da CF/88 ser uma norma programática, ele impõe aos entes federativos um dever de atuação positiva. Assim, para que se garanta a força normativa da Constituição, o poder público deve atuar na concretização do direito à saúde. Com base nesse entendimento, são várias as decisões do Poder Judiciário **determinando que a Administração Pública forneça medicamentos e tratamento médico** a indivíduos portadores de doenças.

INDO MAIS FUNDO!



No RE 657.718, o STF deixou consignado que o Estado **não pode ser obrigado** a fornecer **medicamentos experimentais**. Assim, a ausência de registro na Anvisa impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial.⁷

Em casos excepcionais, havendo mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido de registro, é possível que decisão judicial determine o fornecimento de medicamento, observados certos parâmetros fixados pelo STF.⁸

As ações que demandem fornecimento de medicamento sem registro na Anvisa devem ser **propostas em face da União**.

⁷ STF. RE 657.718, Rel. Min. Marco Aurélio. Red. p/ o acórdão. Min. Roberto Barroso. 22.05.2019.

⁸ Segundo o STF, o fornecimento de medicamento não registrado na Anvisa será possível quando forem preenchidos 3 requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil.



b) O STF decidiu que a **Administração Pública pode ser obrigada**, por **decisão do Poder Judiciário**, a **manter estoque mínimo de medicamento** utilizado no combate a doença grave.⁹ A manutenção de estoque mínimo de medicamento é importante para que se possa garantir a continuidade dos tratamentos, evitando prejuízos aos pacientes.

c) O STJ considera que o **juiz pode determinar o bloqueio e o sequestro de verbas públicas** como forma de garantir o fornecimento de medicamentos pelo poder público.¹⁰ Assim, caso a Administração Pública se negue a cumprir decisão judicial que determinou o fornecimento de medicamentos, o juiz poderá determinar o bloqueio e o sequestro de verbas públicas.

O bloqueio e o sequestro de verbas públicas devem ser encarados, todavia, como uma **medida de caráter excepcional**, aplicável somente quando ficar configurado que o Estado não está cumprindo sua obrigação de fornecer os medicamentos e que essa demora está trazendo **riscos à saúde e à vida do doente**.

É notório que a atuação do Poder Judiciário na **implementação de políticas públicas** com vistas a concretizar direitos fundamentais tem se intensificado nos últimos anos. Essa atuação tem ocorrido até mesmo em matéria de política penitenciária e de segurança pública.

Conforme decidiu o STF, o **Poder Judiciário pode determinar** à Administração Pública que execute **obras emergenciais em estabelecimentos prisionais** (presídios) a fim de proteger os direitos fundamentais dos detentos, assegurando-lhes o respeito à sua integridade física e moral. Não se pode invocar, para contestar tal decisão, o princípio da separação de Poderes ou mesmo a cláusula da reserva do possível.¹¹

A vedação ao retrocesso

O princípio da vedação ao retrocesso busca evitar que as conquistas sociais já alcançadas pelo cidadão sejam desconstituídas. Segundo Canotilho, com base no **princípio do não retrocesso social**, os **direitos sociais**, uma vez tendo sido previstos, passam a constituir tanto uma **garantia institucional** quanto um **direito subjetivo**. Isso limita o legislador e exige a realização de uma política condizente com esses direitos, sendo inconstitucionais quaisquer medidas estatais que, sem a criação de outros esquemas alternativos ou compensatórios, anulem, revoguem ou aniquilem o seu núcleo essencial.

O STF considera que a *"cláusula que veda o retrocesso em matéria de direitos a prestações positivas do Estado (como o direito à educação, o direito à saúde ou o direito à segurança pública, v.g.) traduz, no processo de efetivação desses direitos fundamentais individuais ou coletivos, obstáculo a que os níveis de concretização de tais prerrogativas, uma vez atingidos, venham a ser ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado"*.¹²

⁹ STF. RE 429.903/RJ. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 25.06.2014.

¹⁰ STJ. REsp 1.069.810/RS. Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho. 23.10.2013.

¹¹ STF. RE 592.581/RS. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 13.08.2015.

¹² STF. RE 436.996 – AgR. Rel. Min. Celso de Mello. 22.11.2005.



HORA DE PRATICAR!



(FUB – 2022) Direitos fundamentais como a proteção à maternidade e à infância são direitos sociais tratados como matérias irrevogáveis na CF, conhecidas como cláusulas pétreas, não podendo ser alvo de diminuição ou revogação por emenda constitucional.

Comentários:

As cláusulas pétreas são limitações de aspecto material à possibilidade de reforma constitucional, ou seja, dispositivos que vedam alterações, por meio de emendas, tendentes a abolir as normas constitucionais relativas às matérias por elas definidas, conforme estabelece o art. 60, § 4º, da CF/88, o que inclui os direitos fundamentais. Entre eles, estão os direitos sociais à proteção à maternidade e à infância. Questão correta.

(PGE-RJ – 2022) O lazer é um direito social garantido expressamente na CF.

Comentários:

Os direitos sociais em espécie fazem parte do art. 6º da CF/88, sendo relacionados à educação, à saúde, à alimentação, ao trabalho, à moradia, ao transporte, ao *lazer*, à segurança, à previdência social, à proteção à maternidade e à infância, assim como à assistência aos desamparados. Questão correta.

(FUB – 2015) Os direitos sociais impõem deveres ao Estado que assegurem ao cidadão condições mínimas para uma vida digna, independentemente da existência de recursos públicos para custeio; assim, autoriza-se a livre invasão da atividade administrativa pelo Poder Judiciário para efetivação daqueles direitos, fenômeno conhecido como judicialização de políticas públicas.

Comentários:

A existência de recursos públicos *deve ser levada em consideração* na efetivação dos direitos sociais, apesar de o Estado ter a obrigação de assegurar ao cidadão condições mínimas para uma vida digna. Questão errada.

(PGE-PR – 2015) No que toca à realização dos direitos sociais constitucionalmente garantidos, há que se atentar para a vedação do retrocesso social, que se coloca apenas às políticas públicas executivas, posto que não se pode ferir a liberdade do legislador.

Comentários:

A vedação ao retrocesso social é um princípio que deve ser observado pelo legislador (e não apenas pelas políticas públicas executivas). Questão errada.

(PGE-PR – 2015) A teoria de efetivação dos direitos sociais na dependência de recursos econômicos ("reserva do possível") é a adaptação de entendimento fixado pela jurisprudência constitucional alemã e integralmente aceita pelo Supremo Tribunal Federal.

Comentários:

Não se pode dizer que a "reserva do possível" é integralmente aceita pelo STF. Isso porque, na visão da Corte, há que se observar, também, o "mínimo existencial". Questão errada.



(MPE-BA – 2015) A implementação das prestações materiais e jurídicas exigíveis para a redução das desigualdades no plano fático, por dependerem em grande medida da disponibilidade orçamentária do Estado, faz com que estes direitos tenham o seu campo de efetividade mais dificultado que os direitos de primeira geração.

Comentários:

De fato, a concretização (efetivação) dos direitos sociais é *mais complexa* do que a dos direitos de liberdade (de primeira geração). Isso porque a efetivação dos direitos sociais depende da execução de políticas públicas, as quais, para serem realizadas, exigem recursos econômicos. Questão correta.

(DPE-PE – 2015) De acordo com o entendimento do STF, é inadmissível que o Poder Judiciário disponha sobre políticas públicas de segurança, mesmo em caso de persistente omissão do Estado, haja vista a indevida ingerência em questão, que envolve a discricionariedade do Poder Executivo.

Comentários:

A segurança é um direito social que deve ser garantido mediante políticas públicas do Estado. Porém, havendo persistente omissão do Estado, poderá, sim, o Poder Judiciário intervir. Questão errada.



DIREITOS SOCIAIS DOS TRABALHADORES

Os direitos sociais individuais dos trabalhadores (art. 7º)

No art. 7º da Constituição, são enumerados os direitos sociais individuais dos trabalhadores. Leia-o atentamente, pois ele costuma ser cobrado em sua literalidade.

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

Note que a Constituição, no *caput* do art. 7º, equipara os direitos do **trabalhador rural** aos do **trabalhador urbano**.

I - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos;

Esse dispositivo é típica **norma de eficácia limitada**, exigindo lei complementar que proteja a relação de emprego contra despedida arbitrária ou sem justa causa. Trata-se do **direito à segurança no emprego**.

Segundo o art. 10 do ADCT (Ato das Disposições Constitucionais Transitórias), até a promulgação da mencionada lei complementar, a **indenização** contra a despedida arbitrária ou sem justa causa ficará restrita a 40% sobre os depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), realizados em favor do empregado.

Cabe destacar que a proteção conferida pela Constituição somente alcança a **despedida arbitrária** ou **sem justa causa**. Não haverá indenização, portanto, diante da despedida por justa causa.

A CF/88 **extinguiu a antiga "estabilidade decenal"**, que, apesar de estar prevista na CLT, não foi recepcionada pela nova ordem constitucional. Pela regra da estabilidade decenal, o empregado que tivesse mais de 10 anos de empresa não poderia ser demitido, salvo em caso de falta grave ou circunstância de força maior.

Hoje, nem mesmo a despedida arbitrária ou sem justa causa são proibidas. Elas poderão ocorrer, cabendo, todavia, indenização. Destaque-se que o art. 10 do ADCT estabelece **2 (dois) casos de vedação absoluta** à dispensa arbitrária ou sem justa causa:

- a) do empregado eleito para cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidentes (CIPA), desde o registro de sua candidatura até um ano após o final de seu mandato;
- b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.



JURISPRUDÊNCIA



A **intervenção sindical prévia** é exigência procedimental **imprescindível** para a **dispensa em massa de trabalhadores**, que não se confunde com autorização prévia por parte da entidade sindical ou celebração de convenção ou acordo coletivo (RE 999435, rel. min. Marco Aurélio, j. 05-06-2023, Tema 638)

II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;

Note que o seguro-desemprego só é devido no caso de desemprego **involuntário**. As bancas examinadoras adoram confundir os candidatos, falando em desemprego “voluntário”, o que estará errado.

III - fundo de garantia do tempo de serviço;

O FGTS (Fundo de Garantia) é recolhido pelo empregador à alíquota de 8% sobre a remuneração paga ou devida, no mês anterior, a cada trabalhador. Destaque-se que o FGTS **não é direito dos servidores públicos estatutários**.

IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;

O salário mínimo deve ser **fixado em lei formal**: verifica-se, aqui, hipótese de **reserva legal**. Em torno desse tema, houve relevante controvérsia apreciada pelo STF. A Lei Federal nº 12.382/2011 estabeleceu que o valor do salário mínimo seria de R\$ 545,00, mas que decreto presidencial seria responsável pelos reajustes e aumentos salariais, segundo determinados índices.

Segundo o STF, a Lei nº 12.382/2011 é constitucional, não havendo óbice a que um decreto presidencial estabeleça os reajustes, cuja fórmula e índices estão previstos na própria lei. O decreto presidencial não estaria, assim, fixando o valor do salário mínimo; ele seria um **mero ato declaratório do valor reajustado** segundo a política de valorização prevista na lei.¹

O salário mínimo é **único para todo o território nacional**, o que impede a existência de salários mínimos regionais. Destaque-se que existem os chamados “pisos salariais”, que não se confundem com salário mínimo, e são resultantes de negociações coletivas de trabalho.

O salário mínimo **não pode sofrer vinculação**, ou seja, servir como indexador, para qualquer fim. É relevante destacar que esse impedimento à vinculação do salário mínimo tem como objetivo

¹ STF. ADI 4568/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia. 03.11.2011.

evitar que aumentos do seu valor se propaguem para toda a economia, prejudicando o poder aquisitivo. Acerca disso, vale transcrever a Súmula Vinculante nº 4:

Súmula Vinculante nº 04: Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.

No entendimento do STF², o texto constitucional não proíbe a utilização de múltiplos do salário-mínimo como mera referência para definição do valor justo e proporcional do piso salarial destinado à remuneração de categorias profissionais especializadas. No entanto, o que se veda são **reajustamentos automáticos futuros**, destinados à adequação do salário inicialmente contratado aos novos valores vigentes para o salário-mínimo nacional.

No RE 842.157, contrariando essa regra geral, o STF admitiu a **fixação de pensão alimentícia com base no salário mínimo**.³

Já na ADI 4.726, o STF entende ser constitucional a **referência** ao salário mínimo em normas de benefícios assistenciais para fixar valor unitário na data de edição da lei. O STF veda, como se sabe, a vinculação futura como mecanismo de indexação.⁴

INDO MAIS FUNDO!



O adicional de insalubridade está previsto no art. 192 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Esse dispositivo prevê a utilização do salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade, sendo 10% do salário mínimo no grau mínimo, 20% no grau médio e 40% no grau máximo de insalubridade. Em que pese a edição da Súmula Vinculante nº 04, que proíbe a utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem, o STF entende que o **adicional de insalubridade deve continuar a ser calculado com base no salário mínimo** até que seja superada a inconstitucionalidade do art. 192 da CLT por meio de lei ou de convenção coletiva.⁵

É importante que você saiba que o STF permite que os **conscritos recebam remuneração inferior ao salário mínimo**. Veja o que dispõe a Súmula Vinculante nº 06, que poderá ser cobrada em sua prova:

² STF. ADPF 53 Ref-MC/PI, ADPF 149 Ref-MC/DF e ADPF 171 Ref-MC/MA, Rel. Min. Rosa Weber, j. 18.02.2022.

³ STF. ARE 842.157, Rel. Min. Dias Toffoli, 25.11.2015.

⁴ STF. ADI 4.726/AP, Rel. Min. Marco Aurélio, 30.11.2020.

⁵ STF. Rcl 8436 e Rcl 6266, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 11.04.2018.



Súmula Vinculante nº 06: Não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial.

A justificativa para essa exceção é que a Constituição Federal **não estendeu aos militares** a garantia de remuneração não inferior ao salário mínimo, como fez para outras categorias de trabalhadores. O regime a que se submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios. Isso porque os cidadãos que prestam serviço militar obrigatório exercem um múnus público relacionado com a defesa da soberania da pátria. Por isso mesmo, a obrigação do Estado quanto aos conscritos limita-se a fornecer-lhes as condições materiais para a adequada prestação do serviço militar obrigatório nas Forças Armadas.

Além disso, os **presos também podem receber remuneração inferior a um salário mínimo**. O STF considerou constitucional trecho da Lei de Execução Penal que fixa o valor de 3/4 (três quartos) do salário mínimo como remuneração mínima para o trabalho do preso.⁶

JURISPRUDÊNCIA



Não encontra amparo no Texto Constitucional revisão de benefício previdenciário pelo valor nominal do salário mínimo (RE 968414, rel. min. Marco Aurélio, j. 15-05-2020, Tema 996).

Por fim, **servidores públicos não podem receber remuneração inferior a um salário mínimo**, ainda que trabalhem em jornada reduzida.⁷

V - piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho;

O piso salarial é estabelecido por categoria de trabalhadores e fixado mediante **negociação coletiva de trabalho**. Na fixação do piso salarial, deve-se levar em consideração a extensão e a complexidade do trabalho.

VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo;

A irredutibilidade do salário guarda estreita relação com o princípio da vedação ao retrocesso. Assim, em regra, o **salário não poderá ser reduzido**. A redução salarial é hipótese excepcional, que somente ocorrerá **mediante negociação coletiva de trabalho** (convenção coletiva ou acordo coletivo).

⁶ STF. ADPF 336, Rel. Min. Luiz Fux, j. 1º.03.2021.

⁷ STF. RE 964.659, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 08.08.2022, Tema 900 (Repercussão Geral).



Destaque-se que convenção coletiva e acordo coletivo são espécies do gênero “negociação coletiva de trabalho”. **Convenção coletiva de trabalho** é uma negociação entre o sindicato dos trabalhadores e o sindicato patronal. Já o **acordo coletivo de trabalho** é uma negociação entre o sindicato dos trabalhadores e uma empresa ou grupo de empresas.

A negociação coletiva de trabalho pode, portanto, flexibilizar a irredutibilidade salarial. Essa flexibilidade deve-se ao fato de que, muitas vezes, é mais benéfico para uma categoria aceitar uma redução salarial (numa crise econômica, por exemplo) do que arcar com um grande aumento do desemprego.

HORA DE PRATICAR!



(PGE-RR – 2023) A Constituição Federal de 1988 prevê que o salário dos empregados é intangível, não possibilitando redução salarial.

Comentários:

É possível a redução salarial por meio de convenção ou acordo coletivo. Portanto, a irredutibilidade salarial não é absoluta. Questão errada.

VII - garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável;

Há alguns trabalhadores que possuem **remuneração variável**. Como exemplo, citamos um funcionário de uma loja que recebe por comissão de suas vendas. Em meses com alto volume de vendas, ele recebe muito bem; porém, em um mês de vendas fracas, ele terá uma remuneração bastante reduzida. A Constituição garante, entretanto, que esse trabalhador **nunca receberá uma remuneração inferior ao salário mínimo**.

VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;

O décimo terceiro salário é o que se conhece por **gratificação natalina**.

IX - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;

Esse dispositivo garante aos trabalhadores a percepção de **adicional noturno**. Destaque-se que o valor do adicional noturno não é definido pela Constituição Federal, mas sim pela **legislação infraconstitucional**.

É importante que você saiba que a previsão de remuneração do trabalho noturno superior à do diurno é devida inclusive para os **empregados que trabalham em regime de revezamento**. É o que dispõe a Súmula nº 213 do STF, segundo a qual:

Súmula 213 - É devido o adicional de serviço noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento.



X - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa;

A maior parte da população brasileira não possui poupança, dependendo do salário para sobreviver. O salário é, portanto, uma verba de **natureza alimentar**; em razão disso é que constitui **crime sua retenção dolosa** por parte do empregador.

XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;

Trata-se de norma de **eficácia limitada**, dependente de lei para produzir todos os seus efeitos. A participação nos lucros é **desvinculada da remuneração** e é uma forma de estimular a produtividade do trabalhador.

XII - salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei;

O salário-família é um **benefício previdenciário**, sendo devido somente ao **trabalhador de baixa renda**. É pago em cotas, de acordo com o número de dependentes (se o trabalhador possui um dependente, ele recebe uma cota do salário-família; se ele possui dois dependentes, ele recebe duas cotas de salário-família).

Os critérios para o recebimento do salário-família são definidos em **lei formal**. Mais uma vez, estamos diante de uma norma de eficácia limitada.

HORA DE PRATICAR!



(TRT 2ª Região – 2015) O salário-família será pago em virtude do dependente do trabalhador, sem se cogitar da renda por ele auferida, já que se trata de um direito social garantido constitucionalmente.

Comentários:

O salário-família somente é devido ao **trabalhador de baixa renda**. Questão errada.

XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;

A regra é a prestação de trabalho por **até 8 horas diárias** e **44 horas semanais**. Normalmente, isso é feito mediante jornadas de 8 horas de segunda-feira a sexta-feira e de 4 horas no sábado. É possível a **compensação de horários**: um trabalhador que tenha um contrato de trabalho de 44 horas semanais e 8 horas diárias poderá, por exemplo, trabalhar 2 horas a menos em um determinado dia, compensando-as posteriormente.



Cabe destacar que, excepcionalmente, é possível haver **redução da jornada de trabalho**, mediante acordo ou convenção coletiva.

XIV - jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva;

O trabalho prestado em turnos ininterruptos de revezamento é aquele em que há alternância de horários; nesse regime de trabalho, os trabalhadores revezam-se nos postos de trabalho. Em um determinado dia, trabalha à noite; no outro, pela manhã; no outro, à tarde.

Nesse caso, devido ao grande desgaste para a saúde do trabalhador, a Constituição prevê uma **jornada de seis horas**. Note que esta **poderá, excepcionalmente, ser aumentada**, em caso de negociação coletiva.

XV - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;

Atente para a palavra **preferencialmente**. Não há obrigação de concessão desse repouso no domingo: ele pode acontecer em qualquer outro dia da semana.

XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal;

A remuneração do serviço extraordinário é o que se conhece por hora-extra. Note a expressão **"no mínimo"**! Uma questão de concurso que disser que essa remuneração é necessariamente 50% superior à do serviço normal estará errada.

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;

Esse dispositivo trata do **adicional de férias**. O trabalhador faz jus a férias, recebendo, durante esse período, sua remuneração acrescida de, **no mínimo, 1/3 do salário normal**. Assim, o trabalhador poderá receber um adicional de férias superior a 1/3 do salário.

Segundo o STF, o adicional de 1/3 deve incidir sobre a remuneração relativa a **todo o período de férias** (RE 1.400.787/CE, Tema 1.241). Por exemplo, se algum ente federativo instituir férias de 45 dias, o adicional de férias deve corresponder a 45 dias, e não ser limitado a 30 dias.

INDO MAIS FUNDO!



No exercício da autonomia legislativa municipal, **não pode** o Município, ao disciplinar o regime jurídico de seus servidores, **restringir o direito de férias a servidor em licença saúde** de maneira a inviabilizar o gozo de férias anuais previsto no art. 7º, XVII da Constituição Federal de 1988 [RE 593.448/MG, Tema 221, Rel. Min. Edson Fachin, j. 02.12.2022].

Note que a Constituição **não dispôs sobre a duração das férias**, deixando essa tarefa para a legislação infraconstitucional.

XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias;

XIX - licença-paternidade, nos termos fixados em lei;

A **licença à gestante** tem **duração de 120 dias**, conforme definido pela Constituição. Durante esse período, a gestante fica licenciada sem que perca seu emprego e sua remuneração. Assim, ela mantém seu vínculo de emprego com a empresa e continua a receber sua remuneração. Cabe destacar que a licença à gestante **é também um direito outorgado às servidoras públicas**.

No RE nº 778.889/PE, o STF fixou a tese de que os prazos da licença-gestante **não podem ser superiores** aos prazos da **licença-adotante**, inclusive no que diz respeito às prorrogações. Assim, se uma lei concede 120 dias de licença à gestante, deverão ser concedidos também 120 dias de licença à adotante.⁸

A **licença-paternidade**, por sua vez, é benefício que depende de regulamentação por lei (norma constitucional de eficácia limitada). Segundo o art. 10, § 1º, do ADCT, "*até que lei venha a disciplinar o disposto no art. 7º, XIX da Constituição, o prazo da licença-paternidade a que se refere o inciso é de **cinco dias***". A Lei Federal nº 13.257/16, ao alterar a Lei Federal nº 11.770/08, que trata do Programa Empresa Cidadã, concedeu **mais 15 dias** à licença-paternidade, que agora pode chegar ao total de 20 dias.

INDO MAIS FUNDO!



Segundo o STF, a licença-maternidade, prevista no art. 7º, XVIII, da CF/88 e regulamentada pelo art. 207 da Lei nº 8.112/1990, **estende-se ao pai genitor monoparental ("pai solo")** [RE 1348854/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 12.05.2022].

A mesma lei federal que trata do Programa Empresa Cidadã prevê também a prorrogação da licença-maternidade por mais 60 dias, o que viabiliza a possibilidade de que ela tenha duração total de 180 dias. Apesar disso, lembre-se do seguinte: **do ponto de vista constitucional, a duração da licença-maternidade é de 120 dias**.

XX - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei;

⁸ STF. RE 788.889/PE, Rel. Min. Luiz Roberto Barroso. Julgamento: 10.03.2016. Nesse julgado, o STF considerou que o art. 210 da Lei nº 8.112/90, ao conceder apenas 90 dias de licença à adotante, é inconstitucional.



A proteção ao mercado de trabalho da mulher tem como objetivo alcançar a igualdade material. Nesse caso, almeja-se estabelecer a **igualdade de gêneros**. Trata-se de mais uma norma de eficácia limitada.

XXI - aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos termos da lei;

O aviso prévio aplica-se aos contratos de trabalho por tempo indeterminado. É um instituto que tem como objetivo permitir que o trabalhador tenha um tempo para buscar um novo emprego após tomar conhecimento da intenção do empregador de demiti-lo.

O aviso prévio deve ser **proporcional ao tempo de serviço**: quanto maior o tempo de serviço, maior será o prazo do aviso prévio. Deve-se observar, contudo, que o **prazo mínimo do aviso prévio é de 30 dias**.

XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança;

A segurança e a saúde no trabalho são consideradas direitos essenciais dos trabalhadores. A **redução dos riscos inerentes ao trabalho** é, portanto, uma face importante das políticas públicas em matéria trabalhista. Esse dispositivo ampara a edição pelo Ministério do Trabalho e Emprego das chamadas NRs (Normas Regulamentadoras).

XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;

As atividades penosas, insalubres ou perigosas implicam o pagamento de **adicional de remuneração** aos trabalhadores. Assim, um trabalhador que exerça atividade perigosa (contato permanente com inflamáveis e explosivos) receberá adicional de periculosidade; por sua vez, um trabalhador que exerça atividade insalubre receberá o adicional de insalubridade.

XXIV - aposentadoria;

A aposentadoria é um **benefício previdenciário** assegurado aos trabalhadores. Não é nosso objetivo, nesse momento, discorrer sobre os vários tipos de aposentadoria e os requisitos para sua concessão.

XXV - assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas;

A assistência gratuita em creches e pré-escolas é devida aos **filhos e dependentes** do trabalhador, desde o nascimento **até 5 (cinco anos) de idade**. Atente para esse limite de idade!

JURISPRUDÊNCIA



1. A educação básica em todas as suas fases – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por **normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata**.
2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo.
3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica. [RE 1.008.166/SC, Tema 548, Rel. Min. Luiz Fux, j. 22.09.2022].

XXVI - reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho;

As negociações coletivas de trabalho podem ser de dois tipos: i) **convenções coletivas de trabalho** (celebradas entre sindicato patronal e sindicato dos trabalhadores); e ii) **acordos coletivos de trabalho** (celebrados entre sindicato dos trabalhadores e uma empresa ou grupo de empresas). Destaque-se que as negociações coletivas de trabalho são consideradas **fontes do direito do trabalho**.

INDO MAIS FUNDO!



São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, **desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis**. [ARE 1.121.633/GO, Tema 1046, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 02.06.2022].

XXVII - proteção em face da automação, na forma da lei;

Trata-se de dispositivo que visa evitar que as inovações tecnológicas substituam o papel desempenhado pelos trabalhadores, buscando garantir que não haja diminuição do número de postos de trabalho. É uma típica **norma de eficácia limitada**, cuja concretização depende de lei regulamentadora.

XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa;

O seguro contra acidentes de trabalho é um **encargo do empregador**, mas que **não o exime de indenizar o empregado** quando tiver incorrido em dolo ou culpa. Em outras palavras, mesmo



pagando seguro contra acidentes de trabalho, o empregador continua sujeito à indenização caso eles ocorram. Entretanto, é necessário que haja **dolo ou culpa**.

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;

Esse inciso precisa ser analisado com atenção. Inicialmente, verifique que, tanto para o trabalhador urbano quanto para o rural, há possibilidade de se requererem **créditos relativos aos últimos cinco anos do contrato de trabalho**. É a chamada prescrição quinquenal.

Entretanto, **desfeito o vínculo laboral**, o **trabalhador terá apenas dois anos para reclamar tais créditos na Justiça**. Nesse caso, entretanto, a cada dia de inércia, perderá um dia de direito. Se entrar com uma ação trabalhista no último dia do prazo de dois anos, só poderá reaver os créditos referentes aos três últimos anos do contrato de trabalho, por exemplo.

XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;

XXXI - proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência;

XXXII - proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos;

Esses três dispositivos traduzem obrigações de não discriminação, de **isonomia**. O inciso XXX proíbe que sejam estabelecidas diferenças de salários, de exercício de funções e de critério de admissão **por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil**. O inciso XXXI impede que haja discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do **trabalhador com deficiência**. Por último, o inciso XXXII veda a distinção entre **trabalho manual, técnico e intelectual** ou entre os profissionais respectivos.

INDO MAIS FUNDO!



Segundo o STF, o pagamento de "**salário-esposa**" a trabalhadores urbanos e rurais, e a servidores públicos, **viola** regra expressa da Constituição (art. 7º, XXX e art. 39, § 3º) e os princípios republicanos da igualdade, da moralidade e da razoabilidade [ADPF 860/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 06.02.2023].

XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;



“Dissecando-se” esse dispositivo, temos que:

a) A idade mínima para se trabalhar é aos **dezesesseis anos**. Há, entretanto, uma exceção a esse limite mínimo de idade: pode-se trabalhar a **partir dos quatorze anos** de idade na **condição de aprendiz**;

b) Os **menores de dezoito anos** jamais poderão exercer **trabalho noturno, perigoso ou insalubre**.

Assim, entre 14 e 16 anos, só pode trabalhar o menor aprendiz. Dos 16 aos 18 anos, qualquer um pode trabalhar, desde que não seja um trabalho noturno, perigoso ou insalubre. A partir dos 18 anos, o indivíduo pode exercer qualquer trabalho, inclusive noturno, perigoso ou insalubre.

HORA DE PRATICAR!



(TJ-SP – 2023) A Constituição já assegura a assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas.

Comentários:

O art. 5º, XXV, da CF/88 assegura a assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas. Questão correta.

(FUNPRESP-EXE – 2022) O pagamento, pelo empregador, do seguro de acidente de trabalho exclui a sua responsabilidade civil em face de eventual indenização a que o empregado faça jus em razão de acidente laboral.

Comentários:

Mesmo que o empregador pague o seguro de acidentes de trabalho, isso não exclui sua responsabilidade civil de indenização em caso de acidente de trabalho, nos termos do art. 7º, inciso XXVIII, da CF/88. Questão errada.

(TRT 2ª Região – 2015) O trabalhador faz jus a seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, apenas quando for resultado de dolo ou culpa.

Comentários:

É isso mesmo. O trabalhador faz jus a seguro contra acidentes de trabalho. Ademais, a indenização somente será devida ao trabalhador quando o empregador incorrer em dolo ou culpa. Questão correta.

(FUB – 2015) A realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menor de dezoito anos de idade é permitida desde que o empregador pague a esse trabalhador adicional pecuniário.

Comentários:

Os menores de 18 anos não podem, em qualquer situação, realizar trabalho noturno, perigoso ou insalubre. Questão errada.



(TJ-MG – 2015) É prevista ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho.

Comentários:

É exatamente o que prevê a literalidade do art. 7º, XXIX, da CF/88. Questão correta.

XXXIV - igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso.

O trabalhador avulso é aquele que presta serviços a várias empresas, mas que é contratado por um órgão gestor de mão de obra (OGMO). É o caso, por exemplo, dos estivadores e carregadores que trabalham nos portos.

A Constituição Federal de 1988 reconhece a **igualdade de direitos** entre o trabalhador avulso e o trabalhador com vínculo empregatício permanente.

Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos IV, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXX, XXXI e XXXIII e, atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos I, II, III, IX, XII, XXV e XXVIII, bem como a sua integração à previdência social.

O parágrafo único do art. 7º da Constituição sofreu importantes modificações pela Emenda Constitucional nº 72/2013, que assegurou importantes **direitos trabalhistas aos empregados domésticos**. O objetivo da EC nº 72/2013 foi justamente assegurar **igualdade de direitos trabalhistas** entre os trabalhadores domésticos e os demais trabalhadores urbanos e rurais. Destaque-se que, mesmo após a referida emenda constitucional, nem todos os direitos trabalhistas foram assegurados aos empregados domésticos.

Como poucos direitos listados nos incisos do art. 7º da Constituição ficaram “de fora”, ou seja, poucos **não foram atribuídos aos domésticos**, acho interessante listá-los abaixo, para que você não caia em eventuais “pegadinhas” de prova:

Direitos que não foram atribuídos pela CF/88 aos domésticos

- Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho;
- Participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
- Jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva;
- Proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei;
- Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;
- Proteção em face da automação, na forma da lei;



- Ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;
- Proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos;
- Igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso.

Obviamente, alguns desses direitos não foram previstos para o doméstico pelas próprias características do trabalho. Não faria sentido, por exemplo, prever uma "participação nos lucros", já que não trabalham em uma pessoa jurídica.

Apesar dessa aparente falta de isonomia, é importante que você atente para um detalhe: a Constituição Federal prevê, sim, a igualdade de direitos entre domésticos e demais trabalhadores, urbanos e rurais. Nos termos da PEC nº 72/2013, diz-se que esta "*altera a redação do parágrafo único do art. 7º da Constituição Federal para estabelecer a igualdade de direitos trabalhistas entre os trabalhadores domésticos e os demais trabalhadores urbanos e rurais*".

Os direitos sociais coletivos dos trabalhadores

Em seus arts. 8º a 11, a Constituição enumera vários **direitos coletivos dos trabalhadores**. Que tal lermos esses dispositivos juntos, fazendo os apontamentos necessários para gabaritar as questões de prova a eles referentes?

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical;

A fundação de sindicato **independe de autorização estatal** (nem mesmo a lei poderá fazer tal exigência). Todavia, a fundação de sindicato necessita de **registro em órgão competente**, ou seja, registro no Ministério do Trabalho e Previdência. Destaque-se que é vedada a interferência do poder público nos sindicatos (princípio da autonomia sindical).

Segundo o STF⁹, "*a liberdade de associação sindical, em sua dimensão coletiva, assegura aos trabalhadores em geral o direito à criação de entidades sindicais, bem assim, em sua dimensão individual, consagra a liberdade dos interessados em aderirem ou não ao sindicato ou desfilarem-se conforme suas vontades*".

II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município;

Esse dispositivo consagra o princípio da **unicidade da organização sindical**, que é um limitador da autonomia sindical. Segundo esse princípio, **não pode coexistir mais de um sindicato** da mesma

⁹ STF. ADI 3890. Rel. Min. Rosa Weber. Julgamento em 08.06.2021.



categoria profissional (trabalhadores) ou econômica (empregadores) **dentro de uma idêntica base territorial**, que não poderá ser inferior à área de um município. Como exemplo, só poderá haver um sindicato de professores no município de Belo Horizonte.

E em caso de existir mais dois sindicatos na mesma base territorial?

Nesse caso, estaremos diante de um conflito, a ser **resolvido pela anterioridade**, ou seja, a categoria será representada pela entidade que primeiro realizou seu registro no órgão competente. Percebe-se, aqui, que o registro do sindicato no Ministério do Trabalho e Previdência é um instrumento essencial para que o Estado realize o **controle da unicidade sindical**.

HORA DE PRATICAR!



(TRT-17 – 2022) Para a fundação de um sindicato, a lei exigirá autorização do Estado, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical, cabendo ao sindicato a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, exceto em questões judiciais ou administrativas.

Comentários:

Diferentemente do que afirma a questão, o art. 8º, inciso I, da CF/88 estipula que a lei não exigirá autorização do Estado para a fundação de sindicato. Questão errada.

(TCE-PE – 2017) Por imposição de lei, se um órgão estadual for criado, os servidores ocupantes de cargo efetivo desse órgão poderão, desde que com prévia autorização do órgão estatal competente, fundar sindicato.

Comentários:

A criação de sindicato **independe** de autorização do poder público. Segundo o art. 8º, I, da CF/88, "a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical". Questão errada.

(Manausprev – 2015) O princípio da unicidade sindical garante a existência de uma única organização sindical representativa de um mesmo grupo de trabalhadores ou de empresários numa mesma base territorial.

Comentários:

De fato, o **princípio da unicidade sindical**, previsto no inciso II do art. 8º da Constituição, determina que **não pode coexistir mais de um sindicato da mesma categoria** profissional (trabalhadores) ou econômica (empregadores) **dentro de uma idêntica base territorial**, que não poderá ser inferior à área de um município. Questão correta.

(Manausprev – 2015) A fundação de sindicato depende de autorização estatal, cabendo ao Poder Público definir a abrangência territorial de determinada organização sindical.



Comentários:

A fundação de sindicato **independe** de autorização estatal. A abrangência territorial da organização sindical é definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados. Questão errada.

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;

Destaca-se que o STF, com base no inciso acima, entende que o sindicato pode atuar na defesa de todos os direitos individuais e coletivos dos integrantes da categoria que representa. Exemplo: o Sindicato dos Auditores da Receita Federal poderá atuar na defesa judicial ou administrativa de um único membro acusado de acesso imotivado aos sistemas do órgão.

HORA DE PRATICAR!



(TCE-GO – 2022) Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses exclusivamente coletivos da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas.

Comentários:

Conforme o art. 8º, III, ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria. Não se trata, portanto, apenas de interesses coletivos. Questão errada.

O STF considera, ainda, que o art. 8º, inciso III, assegura ampla legitimidade ativa aos sindicatos para atuarem como **substitutos processuais** das categorias que representam, na defesa de direitos e interesses coletivos ou individuais de seus integrantes. Conforme já se sabe, quando se trata de substituição processual, **não há necessidade de prévia autorização** dos trabalhadores.¹⁰

IV - a assembleia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei;

É fundamental sabermos a diferença entre a contribuição confederativa e a contribuição sindical.

A **contribuição confederativa** tem fundamento no art. 8º, inciso IV, da CF/88. Possui **caráter facultativo**, sendo cobrada apenas dos filiados do sindicato. Sabe-se que ninguém é obrigado a filiar-se ou manter-se filiado, mas aqueles que o fizerem deverão pagar a contribuição confederativa. Não possui natureza jurídica tributária, sendo seu **valor fixado pela assembleia geral**.

Sobre a contribuição confederativa, o STF editou a Súmula Vinculante nº 40:

¹⁰ STF. RE nº 193.503/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 12.06.2006.



Súmula Vinculante nº 40: A contribuição confederativa de que trata o art. 8º, IV, da Constituição Federal, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo.

A **contribuição sindical**, por sua vez, tem fundamento no art. 149, CF/88, sendo seu **valor fixado por lei**. Até a Reforma Trabalhista, a contribuição sindical tinha que ser obrigatoriamente recolhida, o que fazia com que a doutrina entendesse que possuía natureza jurídica tributária.

Com a Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/2017), a contribuição sindical passou a ser obrigatoriamente recolhida pelos empregadores **apenas daqueles empregados que assim autorizarem**.¹¹ Na prática, portanto, o seu recolhimento passou a ser **facultativo**, o que nos permite afirmar que a contribuição sindical **não possui mais natureza jurídica tributária**.

Segundo o STF, a Lei nº 13.467/2017 **retirou a natureza tributária** da contribuição sindical, não existindo nenhum comando na Constituição Federal que estabeleça a sua compulsoriedade. A Corte entendeu, ainda, que a supressão do caráter compulsório da contribuição sindical **não viola** a autonomia sindical nem caracteriza retrocesso social e violação aos direitos básicos do trabalhador.¹²

INDO MAIS FUNDO!



O STF julgou **constitucional** a instituição, por acordo ou convenção coletivos, de **contribuições assistenciais** para todos os empregados de uma categoria, ainda que não sejam sindicalizados, **desde que assegurado o direito de oposição**. (ARE 1018459, Tema 935, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 12/09/2023).

A criação da contribuição assistencial, destinada prioritariamente ao custeio de negociações coletivas, juntamente com a garantia do direito de oposição, assegura a existência do sistema sindicalista e a liberdade de associação.

Como se nota, a contribuição sindical é facultativa, mas a contribuição assistencial pode ser imposta a todos os empregados de uma categoria, desde que seja assegurado o direito de oposição a essa cobrança.

Para melhor fixação das duas possíveis contribuições a serem fixadas por sindicato, veja o quadro abaixo:

¹¹ Art. 582, CLT.

¹² STF. ADI 5794/DF. Rel. Min. Edson Fachin. Red. para o acórdão: Min. Luiz Fux. 29.06.2018.



Contribuição **confederativa**

- É facultativa;
- Fixada pela assembleia geral;
- Natureza jurídica não tributária.

Contribuição **sindical**

- É obrigatoriamente recolhida pelos empregadores daqueles empregados que assim autorizarem;
- Fixada em lei;
- Natureza jurídica não tributária.

HORA DE PRATICAR!



(DPE-CE – 2022) A contribuição para custeio do sistema confederativo fixada em assembleia geral poderá ser descontada em folha com base em manifestação do filiado.

Comentários:

A contribuição confederativa, fixada em assembleia geral, é exigida apenas dos filiados e tem natureza facultativa. Questão errada.

V - ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato;

Trata-se do princípio da **liberdade de inscrição sindical**, segundo o qual os trabalhadores são livres para decidirem se filiar ou se manterem filiados a sindicato. Em outras palavras, a participação em sindicato não é compulsória. Cabe destacar que o art. 8º, V, da CF/88 **é corolário** (consequência) **do princípio da liberdade de associação** (5º, XX), segundo o qual *"ninguém poderá ser compelido a associar-se ou manter-se associado"*.

VI - é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho;

Os sindicatos têm atuação importante nas **negociações coletivas de trabalho** (convenções coletivas e acordos coletivos). Nas convenções coletivas, a negociação dá-se entre sindicato de trabalhadores e sindicato patronal; nos acordos coletivos, entre o sindicato de trabalhadores e uma empresa ou grupo de empresas. Em todos os casos, percebe-se que **haverá participação do sindicato**.

VII - o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais;

A CF/88 **garante ao aposentado filiado ampla participação no sindicato** da categoria, podendo votar e ser votado. Assim, o aposentado poderá ser eleito dirigente sindical.



VIII - é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.

Trata-se da **estabilidade sindical**, que consiste em proteção especial dispensada aos dirigentes eleitos dos trabalhadores. O empregado que se candidatar a cargo de direção ou representação sindical **não poderá ser dispensado a partir do registro de sua candidatura**. Se eleito (mesmo suplente), **não poderá ser dispensado até um ano depois de findo o mandato**, exceto se cometer falta grave, nos termos da lei.

Perceba que, mesmo após ter sido eleito dirigente ou representante sindical, o empregado **poderá ser dispensado**. No entanto, a dispensa somente poderá ocorrer caso ele cometa **falta grave**.

A estabilidade sindical **é relativa**, sendo possível a dispensa do empregado em virtude da extinção da empresa na qual ele exercia suas atividades. Segundo o STF, *"a garantia constitucional assegurada ao empregado enquanto no cumprimento de mandato sindical (CF, art. 8º, VIII) não se destina a ele propriamente dito, ex intuitu personae, mas sim à representação sindical de que se investe, que deixa de existir, entretanto, se extinta a empresa empregadora"*.¹³

HORA DE PRATICAR!



(INSS – 2022) A participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho pode ser dispensada mediante manifestação da maioria dos filiados.

Comentários:

É **obrigatória** a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho, nos termos do art. 8º, inciso VI. Questão errada.

(Mausprev – 2015) A garantia constitucional assegurada ao empregado enquanto no cumprimento de mandato sindical se destina à pessoa do empregado e tem *intuitu personae*.

Comentários:

A jurisprudência do STF é no sentido contrário. Segundo a Corte, a garantia da estabilidade sindical não se destina à pessoa do empregado, mas sim à representação sindical de que ele se investe. Questão errada.

Parágrafo único. As disposições deste artigo aplicam-se à organização de sindicatos rurais e de colônias de pescadores, atendidas as condições que a lei estabelecer.

¹³ STF. RE 222.334. Rel. Min. Maurício Corrêa. DJ: 08.03.2002.



A Constituição Federal, para não deixar qualquer margem de dúvida, dispôs que as regras do art. 8º também se aplicam aos sindicatos rurais e de colônias de pescadores.

Art. 9º É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender.

§ 1º - A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

§ 2º - Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei.

O art. 9º da CF assegura aos trabalhadores o **direito de greve**. **Não se trata de direito absoluto**, uma vez que as necessidades inadiáveis da comunidade deverão ser atendidas, e aqueles que abusarem do direito ficarão sujeitos a penas fixadas em lei.

A doutrina majoritária considera que o **direito de greve dos trabalhadores da iniciativa privada** (regidos pela CLT) é **norma de eficácia contida**, pois poderá ser restringido por lei. Recorde-se de que o direito de greve dos servidores públicos é norma de eficácia limitada, dependendo, para seu exercício, da edição de lei regulamentadora.

Segundo o STF, "*não constitui falta grave a entrada do empregado em greve, desde que não se trate de movimento condenado pela Justiça do Trabalho e desde que o comportamento seja pacífico no pertinente*."¹⁴ Com efeito, a adesão ao movimento grevista não pode ser considerada falta grave, mas sim um direito do trabalhador.

Observe que, apesar de o direito de greve ser considerado um direito social, ele **não envolve qualquer prestação positiva** por parte do Estado. Ao contrário, **deverá o Estado abster-se de atuar**, permitindo que os trabalhadores defendam seus interesses por meio de movimento grevista.

Os **serviços ou atividades essenciais** mencionados pelo § 1º do art. 9º estão elencados no art. 10 da Lei Federal nº 7.783/89 (Lei de Greve). A título informativo, veja a lista dessas atividades essenciais:

- Tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis;
- Assistência médica e hospitalar;
- Distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos;
- Funerários;
- Transporte coletivo;
- Captação e tratamento de esgoto e lixo.
- Telecomunicações;
- Guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares;

¹⁴ STF. RE nº 51.301. Rel. Min. Cunha Melo.



- Processamento de dados ligados a serviços essenciais;
- Controle de tráfego aéreo e navegação aérea;
- Compensação bancária;
- Atividades médico-periciais relacionadas com o regime geral de previdência social e a assistência social;
- Atividades médico-periciais relacionadas com a caracterização do impedimento físico, mental, intelectual ou sensorial da pessoa com deficiência, por meio da integração de equipes multiprofissionais e interdisciplinares, para fins de reconhecimento de direitos previstos em lei, em especial na Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência);
- Outras prestações médico-periciais da carreira de perito médico federal indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade;
- Atividades portuárias.

A lei assegura ainda o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade vinculadas às atividades essenciais.

HORA DE PRATICAR!



(TCE-GO – 2022) É assegurado o direito de greve, competindo aos empregadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e aos trabalhadores sobre os interesses que devam por meio dele defender..

Comentários:

Cabe aos trabalhadores (e não aos empregadores) a decisão sobre a oportunidade de exercer o direito de greve. Questão errada.

Art. 10. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação.

Esse dispositivo é, normalmente, cobrado em sua literalidade. Basta saber que os trabalhadores e empregadores têm **direito a participar no colegiado de órgãos públicos** em que seus **interesses profissionais ou previdenciários** sejam objeto de discussão e deliberação. Apenas para ilustrar com um exemplo, o Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) é um órgão colegiado do qual participam representantes do governo, dos trabalhadores em atividade, dos empregadores e dos aposentados.



Art. 11. Nas empresas de mais de duzentos empregados, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores.

O objetivo do art. 11 é **melhorar a interlocução entre empregadores e empregados** naquelas empresas com grande número de trabalhadores. Assim, nas empresas com **mais de 200 empregados**, é assegurada a eleição de um representante destes. Esse representante terá a tarefa (finalidade exclusiva) de promover o entendimento direto entre os empregados e os empregadores.

HORA DE PRATICAR!



(Polícia Rodoviária Federal – 2014) Nas empresas com mais de cem empregados, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover o entendimento direto com os empregadores.

Comentários:

A questão foi no detalhe! Essa regra somente se aplica às empresas com mais de 200 empregados. Questão errada.



DIREITOS DOS TRABALHADORES DOMÉSTICOS

O parágrafo único do art. 7º da Constituição sofreu importantes modificações pela Emenda Constitucional nº 72/2013, que assegurou importantes **direitos trabalhistas aos empregados domésticos**. O objetivo da EC nº 72/2013 foi justamente assegurar **igualdade de direitos trabalhistas** entre os trabalhadores domésticos e os demais trabalhadores urbanos e rurais. Destaque-se que, mesmo após a referida emenda constitucional, nem todos os direitos trabalhistas foram assegurados aos empregados domésticos.

Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos IV, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXX, XXXI e XXXIII e, atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos I, II, III, IX, XII, XXV e XXVIII, bem como a sua integração à previdência social.

Na tabela abaixo, relaciono **todos os direitos dos domésticos** e destaco, em negrito, tudo aquilo que resulta de previsão da EC nº 72/2013:

D I R E I T O S	Salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim.
	Irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo.
	Garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável (direito assegurado após a EC nº 72/2013).
	Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa (direito assegurado após a EC nº 72/2013).
	Décimo terceiro salário, com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria.
	Duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho (direito assegurado após a EC nº 72/2013).
	Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos.
	Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal (direito assegurado após a EC nº 72/2013).
	Gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal.
	Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias.
	Licença-paternidade, nos termos fixados em lei.



D O D O M É S T I C O	Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos termos da lei.
	Redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança (direito assegurado após a EC nº 72/2013).
	Aposentadoria.
	Reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho (direito assegurado após a EC nº 72/2013).
	Proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil (direito assegurado após a EC nº 72/2013).
	Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência (direito assegurado após a EC nº 72/2013).
	Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (direito assegurado após a EC nº 72/2013).
	Integração à previdência social.
	Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, entre outros direitos (direito assegurado após a EC nº 72/2013).
	Seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário (direito assegurado após a EC nº 72/2013).
	Fundo de garantia do tempo de serviço (direito assegurado após a EC nº 72/2013).
	Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno (direito assegurado após a EC nº 72/2013).
	Salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei (direito assegurado após a EC nº 72/2013).
	Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas (direito assegurado após a EC nº 72/2013).
	Seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa (direito assegurado após a EC nº 72/2013).

Outro ponto importante é que alguns dos direitos previstos pela EC nº 72/2013 **precisam de regulamentação** para que possam ser usufruídos. Em outras palavras, eles **não puderam ser usufruídos de imediato**, assim que foi promulgada a EC nº 72/2013. Foi necessária a regulamentação, que só ocorreu por meio da Lei Complementar nº 150/ 2015. São eles:

- o Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, entre outros direitos;
- o Seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;
- o Fundo de garantia do tempo de serviço;
- o Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;



- o Salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei;
- o Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas;
- o Seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa.

Não custa sistematizar tudo isso em outra tabela, para melhor compreensão:

Direitos assegurados aos domésticos por normas originárias da Constituição	Direitos assegurados aos domésticos pela PEC nº 72/2013
• Salário-mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. • Irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. • Décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. • Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. • Gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal. • Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias. • Licença-paternidade, nos termos fixados em lei.	<u>De exercício imediato:</u> • Garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável. • Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. • Duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. • Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal. • Redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. • Reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. • Proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. • Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. • Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. <u>Direitos de exercício condicionado à obediência à regulamentação legal</u> • Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, entre outros direitos. • Seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário. • Fundo de garantia do tempo de serviço. • Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno.



• Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos termos da lei. • Aposentadoria. • Integração à previdência social.	• Salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei. • Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas. • Seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa.
---	---

Como poucos direitos listados nos incisos do art. 7º da Constituição ficaram “de fora”, ou seja, poucos **não foram atribuídos aos domésticos**, acho interessante listá-los abaixo, para que você não caia em eventuais “pegadinhas” de prova:

Direitos que não foram atribuídos pela CF/88 aos domésticos	• Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. • Participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. • Jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. • Proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei. • Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. • Proteção em face da automação, na forma da lei. • Ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho. • Proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos. • Igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso.
---	--

Obviamente, alguns desses direitos não foram previstos para o doméstico pelas próprias características do trabalho. Não faria sentido, por exemplo, prever uma “participação nos lucros”, já que não trabalham em uma pessoa jurídica.

Apesar dessa aparente falta de isonomia, é importante que você atente para um detalhe: a Constituição Federal prevê, sim, a igualdade de direitos entre domésticos e demais trabalhadores, urbanos e rurais. Nos termos da PEC nº 72/2013, diz-se que esta “*altera a redação do parágrafo único do art. 7º da Constituição Federal para estabelecer a igualdade de direitos trabalhistas entre os trabalhadores domésticos e os demais trabalhadores urbanos e rurais*”.



HORA DE PRATICAR!



(TST – 2023) O parágrafo único do Art. 7º da Constituição da República de 1988, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 72/2013, assegura à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos a adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas e a jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento.

Comentários:

Ambos os direitos mencionados (jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva – art. 7º, XIV e o adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas – art. 7º, XXIII) não foram estendidos aos trabalhadores domésticos. Questão errada.



QUESTÕES COMENTADAS

Direitos Sociais

1. (FGV/DNIT/Analista Administrativo/2024) Os direitos sociais, previstos na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, representam uma dimensão crucial dos direitos e garantias fundamentais que norteiam a sociedade brasileira.

Com relação aos direitos sociais, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

() Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social tem direito a uma renda básica familiar.

() Garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável.

() O seguro-desemprego é direito dos trabalhadores rurais, em caso de desemprego voluntário.

As afirmações são, respectivamente,

a) F – V – F.

b) F – V – V.

c) V – F – F.

d) V – V – F.

e) V – F – V.

Comentários:

Meus amigos, para melhor compreensão, vamos analisar inicialmente cada uma das afirmativas:

Item 1 – Está correto. É exata previsão do parágrafo único do art. 6º da Constituição. Temos agora a Constitucionalização de um programa de renda mínima para atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Item 2 – Também está correto. Trata-se do direito social de garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável (art. 7º, inciso VII da CRFB/88)

Item 3 – Pegadinha! O seguro desemprego é válido para os casos de desemprego involuntário. (art. 7º, inciso III da CRFB/88)

(...)

LETRA A. INCORRETA. O item I está verdadeiro. De acordo com a nossa Carta Magna, aqueles brasileiros que estão em situação de vulnerabilidade têm direito de receber do Estado uma renda básica familiar, vejamos:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.



Parágrafo único. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária

LETRA B. INCORRETA. O item I é verdadeiro, mas o item III é falso. Apenas é assegurado ao trabalhador, seja urbano ou rural, o seguro desemprego, se este aconteceu de forma involuntária, em outras palavras, em caso de demissão sem justa causa (art. 7º, inciso II da CRFB/88):

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;

LETRA C. INCORRETA. Na verdade, o item II é verdadeiro, porque é garantido ao trabalhador o salário nunca inferior ao mínimo, incluindo aqueles que recebem remuneração variável, consoante disposição no art. 7º, inciso VII da CRFB/88: *"garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável"*.

LETRA D. CORRETA. É o nosso gabarito! Os itens I e II são verdadeiros, já o item III é falso. A CRFB/88 garante aos brasileiros que estão em situação de vulnerabilidade o recebimento de uma renda básica familiar. Com relação ao trabalhador, a nossa Carta Magna determina que seu salário nunca deve ser inferior ao mínimo, incluindo aqueles que recebem remuneração variável. Ainda sobre os trabalhadores urbanos e rurais, é garantido a eles o recebimento do seguro desemprego, quando for demitido sem justa causa, isto é, desemprego involuntário.

Art. 6º (...)

Parágrafo único. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;

VII - garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável;

LETRA E. INCORRETA. O item II é verdadeiro, sendo garantido aos trabalhadores o salário nunca inferior ao mínimo, inclusive daqueles que recebem remuneração variável, conforme art. 7º, inciso VII da CRFB/88: *"garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável"*.

Gabarito: Letra D.

2. (FGV/ENAM/Magistratura/2024) No capítulo dos Direitos Sociais, a CRFB/88, em seu Art. 7º, elenca os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Dos direitos previstos, indique aquele



que até o presente momento não foi regulamentado e, assim, não pode ser exercido pelos trabalhadores brasileiros.

- a) Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço.
- b) Adicional de remuneração para as atividades penosas.
- c) Proibição de trabalho noturno a menores de dezoito anos.
- d) Seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador.
- e) Salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. O aviso prévio está devidamente previsto em nossa Constituição (art. 7º, inciso XXI), sendo esse direito regulamentado pela Lei nº 12.506/2011, a qual determina que o aviso prévio deve ser proporcional ao tempo de serviço, possuindo prazo mínimo de 30 dias.

LETRA B. CORRETO. Exatamente! Apesar de devidamente previsto na Constituição Federal, o direito ao adicional de remuneração para atividades penosas não pode ser efetivamente concretizado, uma vez que não existe atualmente lei que o regule. Vejamos o art. 7º da CRFB/88: *“XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei”*.

LETRA C. INCORRETA. A nossa Constituição veda o trabalho noturno aos menores de 18 anos. Tal proibição foi devidamente regulamentada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, vejamos:

Art. 7º da CRFB/88:

XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;

(...)

ECA: Art. 67. Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade governamental ou não-governamental, é vedado trabalho: I - noturno, realizado entre as vinte e duas horas de um dia e às cinco horas do dia seguinte;

LETRA D. INCORRETA. O direito ao seguro de acidentes de trabalho a cargo do empregador, previsto no Texto Constitucional foi regulamentado pela Lei 8.213/1991, que tem como finalidade os planos de benefício da Previdência Social.

XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa;

LETRA E. INCORRETA. É assegurado constitucionalmente o salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda, que foi regulamentado pela Lei 8.213/1991, podendo tal direito ser exercido.

Gabarito: Letra B.



3. (FGV/Câmara dos Deputados/Consultor Legislativo/2024) Maria, Deputada Federal, baseada na importância do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para o trabalhador brasileiro e na constatação de que os respectivos depósitos decorriam de relações jurídicas que se protraíam no tempo, decidiu apresentar um projeto de lei ordinária fixando em 30 anos, a contar da extinção do contrato de trabalho, o lapso temporal para o ajuizamento de ação na qual se discuta temática afeta à realização dos respectivos depósitos.

Ao cotejarmos a iniciativa de Maria com a Constituição da República, é correto afirmar que

- a) a iniciativa se mostra dissonante da ordem constitucional, já que deveria ser veiculada sob a forma de projeto de lei complementar.
- b) a iniciativa é inconstitucional, pois afronta o lapso prescricional de estatura constitucional que deve ser aplicado à matéria.
- c) o Poder Legislativo, no exercício de sua liberdade de conformação, pode definir o lapso prescricional das ações que não sejam estritamente trabalhistas, logo, a iniciativa é constitucional.
- d) apesar de a ação estar relacionada a uma contribuição social com destinação específica, não tendo natureza trabalhista, não podem ser estabelecidos prazos prescricionais especiais, não extensivos a situações correlatas.
- e) embora seja possível a disciplina almejada por Maria, na medida em que ela impactará a administração pública indireta, gestora dos recursos do FGTS, ela é de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Na verdade, quanto ao prazo prescricional, este não pode ser alterado, seja por lei complementar ou por lei ordinária., uma vez que tal prazo possui natureza constitucional, conforme art. 7º, inciso XXIX da CRFB/88.

LETRA B. CORRETA. É o nosso gabarito! A lei ordinária deve ser declarada inconstitucional, tendo em vista que vai de encontro com o prazo previsto na Constituição Federal, não podendo ele ser alterado através de lei ordinária, de acordo com o art. 7º, inciso XXIX da CRFB/88:

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;

LETRA C. INCORRETA. De forma alguma! Muito cuidado, pois a iniciativa da Deputada é inconstitucional, uma vez que o prazo prescricional está previsto na Constituição Federal, não podendo ser alterado através de lei ordinária.

LETRA D. INCORRETA. Perceba que os prazos já foram estabelecidos na Constituição em seu art. 7º, inciso XXIX. Portanto, não há que se falar em prazos especiais.

LETRA E. INCORRETA. Totalmente equivocada! A proposta almejada pela Deputada não é possível, tendo em vista que se trata de prazos prescricionais de natureza constitucional, o que significa que não é possível sua alteração através de lei ordinária.

Gabarito: Letra B.



4. (FGV/ENAM/Magistratura/2024) Em sede de análise de direitos constitucionalmente assegurados aos trabalhadores, assinale a opção que apresenta, corretamente, um direito previsto na CRFB/88.

- a) Igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso.
- b) Irredutibilidade salarial, exceto por acordo individual entre empregado e empregador e homologação pelo Poder Judiciário.
- c) Seguro-desemprego nos casos de ruptura do contrato de trabalho por quaisquer das causas previstas em lei.
- d) Licença à empregada gestante, sem prejuízo do emprego e do trabalho, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.
- e) Participação nos lucros da empresa que deverá compor a remuneração para todos os efeitos.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. De cara, temos o nosso gabarito! A Constituição Federal assegura igualdade de direitos tanto aos trabalhadores com vínculo empregatício permanentes quanto aos avulsos, de acordo com o art. 7º, inciso XXXIV da CRFB/88:

XXXIV - igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso

LETRA B. INCORRETA. Pessoal, não esqueçam! A redução salarial apenas é permitida através de convenção ou acordo coletivo e não por meio de acordo individual, ainda que homologado judicialmente, conforme art. 7º, inciso VI da CRFB/88: *"irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo"*.

LETRA C. INCORRETA. Claro que não! O seguro desemprego apenas é garantido no caso de demissão sem justa causa, isto é, demissão involuntária, de acordo com o art. 7º, inciso II da CRFB/88: *"seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário"*.

LETRA D. INCORRETA. Na verdade, a licença à empregada gestante tem duração de cento e vinte dias, não havendo previsão na Constituição quanto ao início do prazo, conforme art. 7º, inciso XVIII da CRFB/88: *"licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias"*.

LETRA E. INCORRETA. A Constituição Federal prevê a participação nos lucros da empresa, no entanto ela não repercute na remuneração do empregado, de acordo com o art. 7º, inciso XI da CRFB/88: *"participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei"*.

Gabarito: Letra A.

5. (FGV/SES-MT/Profissional Técnico de Nível Superior em Serviços de Saúde/2024) O instituto da cidadania estabelece direitos e deveres para os indivíduos pertencentes à determinada sociedade. Esses direitos podem ser divididos em civis, políticos e sociais.

Assinale a opção que exemplifica corretamente os direitos sociais.



- a) Direito à vida e à liberdade.
- b) Direito à representação política.
- c) Direito à propriedade privada.
- d) Direito à saúde e à moradia.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. De forma alguma! O direito à vida e à liberdade são classificados como direitos individuais ou civis, estando eles inseridos no capítulo: "Direitos e deveres individuais e coletivos, previstos no art. 5º caput da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. Vamos combinar que o direito à representação política só poderia ser classificado como direitos políticos, correto?! Ele está inserido no capítulo dos direitos políticos, em seu art. 14 e seguintes da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. O direito à propriedade privada está no rol dos direitos civis, estando disciplinado no art. 5º, em seu caput da CRFB/88.

LETRA D. CORRETA. É o nosso gabarito! O direito à saúde e a moradia são classificados como direitos sociais, sendo de responsabilidade do Estado proporcioná-los ao povo, estando eles previstos no art. 6º da CRFB/88:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Gabarito: Letra D.

6. (FGV/SES-MT/Profissional Técnico de Nível Superior em Serviços de Saúde/2024) Assinale a alternativa que apresenta apenas direitos sociais previstos expressamente na Constituição Federal de 1988.

- a) Trabalho, lazer e transporte.
- b) Moradia, previdência social e família.
- c) Alimentação, meio ambiente e maternidade.
- d) Esporte, educação e segurança.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. É o nosso gabarito! O trabalho, o lazer e o transporte são direitos sociais assegurados pela Constituição Federal, em seu art. 6º, vejamos;

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição



LETRA B. INCORRETA. Apenas a moradia e a previdência social são direitos sociais. A proteção à família é assegurada na Constituição, mas não se encontra no rol dos direitos sociais.

LETRA C. INCORRETA. O meio-ambiente não é um direito social, estando ele inserido no capítulo VI, do título da Ordem Social, da Constituição (art. 225 da CRFB/88).

LETRA D. INCORRETA. Pessoal, o esporte não está listado como direito social, mas apenas à educação e à segurança, de acordo com o art. 6º da CRFB/88.

Gabarito: Letra A.

7. (FGV/SES-MT/Gestão Hospitalar/2024) Embora a liberdade de associação seja um direito constitucional, e vedada a interferência e a intervenção por parte do Poder Público na organização sindical, algumas restrições foram impostas nesse sentido.

Assinale a alternativa que apresenta uma dessas restrições.

- a) A criação de mais de uma organização sindical, representativa de categoria, na mesma base territorial, não podendo ser inferior à área de um Município.
- b) A participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho.
- c) O filiado aposentado assumir cargos eletivos nas organizações sindicais.
- d) Uma organização sindical seja criada e entre em funcionamento sem autorização do Poder Público, conforme previsto nas leis estaduais.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. É o nosso gabarito! É vedada a criação de mais de um sindicato representativo da mesma categoria dentro de uma mesma base territorial, que não pode ser menor que a área de um município, de acordo com o art. 8º, inciso II da CRFB/88:

II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município;

LETRA B. INCORRETA. Na verdade, a Constituição determina que os sindicatos participem das negociações coletivas de trabalho, de acordo com o art. 8º, inciso VI da CRFB/88: *"é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho"*.

LETRA C. INCORRETA. A Constituição possibilita que o filiado aposentado possa votar e ser votado, consequentemente pode vir a assumir cargos eletivos nas organizações sindicais, conforme vislumbramos no art. 8º, inciso VII da CRFB/88: *"o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais"*.

LETRA D. INCORRETA. De forma alguma! Para que uma organização sindical seja criada, não é necessária a autorização do Poder Público, sendo apenas exigido o devido registro perante o órgão competente, de acordo com o art. 8º, inciso I da CRFB/88:

I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical;



Gabarito: Letra A.

8. (FGV/PGM-NITERÓI-RJ/Técnico de Procuradoria/2023) Ana, pessoa sem formação jurídica, realizou uma pesquisa com o objetivo de compreender a funcionalidade dos direitos sociais no âmbito do Estado Democrático de Direito, mais especificamente em relação ao papel assumido pelo Estado.

Ao final de suas reflexões, concluiu que a funcionalidade desses direitos é a de:

- a) assegurar a liberdade individual;
- b) como regra, assegurar a fruição de determinadas prestações estatais;
- c) restringir a esfera jurídica do indivíduo em prol dos interesses da sociedade;
- d) atender aos anseios da coletividade, já que um direito dessa natureza jamais é fruído individualmente;
- e) impedir que haja rupturas na democracia, de modo que a sociedade sempre possa deliberar sobre o seu futuro.

Comentários:

Letra A. INCORRETA. Os direitos sociais são considerados direitos de 2ª dimensão. A liberdade individual está no contexto dos direitos de 1ª dimensão.

Letra B. CORRETA. É o nosso gabarito. De fato, nos direitos fundamentais de 2ª dimensão a perspectiva em relação ao Estado muda completamente, passando a se exigir do Poder Público um papel mais atuante (positivamente), realizando prestações em favor dos indivíduos. É o caso dos direitos sociais (trabalho, moradia, lazer, saúde, assistência social etc.)

Letra C. INCORRETA. Os direitos sociais não visam restringir a “esfera jurídica do indivíduo em prol dos interesses da sociedade”. São direitos fundamentais que irão dar concretude ao senso de justiça social e bem-estar da sociedade.

Letra D. INCORRETA. É possível a fruição de um direito social individualmente. Por exemplo, o direito à saúde.

Letra E. INCORRETA. Direitos sociais não estão relacionados à democracia. Estes, estão inseridos no contexto dos direitos de 4ª dimensão, segundo a doutrina.

Gabarito: Letra B.



9. (FGV/Prefeitura de Belo Horizonte - Auditor de Controle Interno/2024) João, governador do Estado Alfa, consultou um assessor sobre a compatibilidade da implementação de uma política pública com o instituto da ação afirmativa.

Ao ver desse assessor, os traços estruturais desse instituto estão presentes nos itens a seguir.

I. Funcionalidade de construção da igualdade formal.

II. Sua necessária continuidade, considerando os objetivos almejados, que se mostram incompatíveis com delimitações temporais.

III. Sujeição à influência da denominada reserva do possível. Está correto, na visão do assessor, o(s) item(ns)

a) I, apenas.

b) II, apenas.

c) III, apenas.

d) I e II, apenas.

Comentários:

Afirmativa 1 – Na verdade, a implementação de políticas públicas com as ações afirmativas revela o princípio da igualdade em seu sentido material (isonomia material) e não formal.

Afirmativa 2 – Pelo contrário. As ações afirmativas possuem caráter temporal. Entende-se que estamos diante de ações temporárias e especiais buscando a concretização de direitos fundamentais (isonomia material).

Afirmativa 3 – Verdade. No campo dos direitos sociais, assim como ocorre com ações afirmativas, a cláusula da reserva do financeiramente possível pode ser alegada pelo Estado na concretização de direitos, desde que se demonstre objetivamente a medida e se respeite o princípio da dignidade da pessoa humana com o atendimento do mínimo existencial.

Gabarito: Letra C.

10. (FGV/DNIT - Analista de Infraestrutura - Área: Engenharia Civil/2024) Os direitos sociais, previstos na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, representam uma dimensão crucial dos direitos e garantias fundamentais que norteiam a sociedade brasileira. Com relação aos direitos sociais, avalie se a afirmativa a seguir é verdadeira.

Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social tem direito a uma renda básica familiar.

Comentários:



Perfeita a afirmativa! Trata-se do parágrafo único do art. 6º da Constituição, que foi incluído com a Emenda Constitucional nº. 114/2021. Nós temos agora a Constitucionalização de um programa de renda mínima para atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade social. Na prática, acaba sendo viabilizado com programa permanente de transferência de renda, como é o caso do "Bolsa Família".

A atuação ocorre mediante a integração e a articulação de políticas e de ações direcionadas ao fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social, buscando a redução da vulnerabilidade socioeconômica de famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza (Art. 203, inciso VI, da Constituição Federal de 1988).

Gabarito: Item correto.

11. (FGV/Prefeitura de Caraguatatuba - Professor de Educação Física/2024) A constituição federal brasileira (1988) estabelece que o lazer é um

- a) direito social.
- b) artefato social.
- c) dever das associações privadas.
- d) direito subordinado ao trabalho.
- e) dever supranacional do indivíduo.

Comentários:

Letra A. CORRETA. De plano, temos o nosso gabarito. O lazer é um direito social previsto no art. 6º da Constituição: *"São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição"*.

Letra B. INCORRETA. Nada a ver rs. Não se trata de direito social.

Letra C. INCORRETA. Não se trata de um dever obrigacional das entidades privadas, mas sim direito social previsto expressamente na Constituição.

Letra D. INCORRETA. Não guarda subordinação com o direito ao trabalho.

Letra E. INCORRETA. Não se trata de dever, mas sim um direito fundamental.

Gabarito: Letra A.



12. (FGV/TCE-PA/Auditor de Controle Externo/2024) Uma boa qualidade de vida no trabalho (QVT) aumenta a satisfação e o engajamento dos funcionários, contribuindo para a produtividade e retenção de talentos. Os fatores de QVT são elementos que contribuem para o bem-estar dos colaboradores no ambiente profissional.

Assinale a opção que apresenta uma dimensão do fator de garantias constitucionais.

- a) Equidade interna.
- b) Identidade da tarefa.
- c) Equidade externa.
- d) Relacionamentos interpessoais.
- e) Respeito aos direitos trabalhistas.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Embora seja um aspecto importante, não se trata de fator de garantia constitucional. Não está previsto no contexto da nossa Constituição.

LETRA B. INCORRETA. A identidade da tarefa está relacionada à conexão ou ao grau de importância que os funcionários vislumbram sobre o trabalho que realizam e o impacto que isso pode ter para o ambiente de trabalho. Trata-se de um aspecto de engajamento apenas.

LETRA C. INCORRETA. Não está relacionada às garantias e direitos fundamentais no campo social. Podemos dizer que “equidade externa” é a posição da empresa no mercado de trabalho em grau comparativo com outras entidades.

LETRA D. INCORRETA. Melhora o ambiente de trabalho na satisfação das relações construídas entre colegas de trabalho. Mesmo assim, não podemos afirmar que se trata de uma dimensão das garantias constitucionais.

LETRA E. CORRETA. É o nosso gabarito! Quando se pensa qualidade de vida no trabalho e bem-estar dos colaboradores estamos diante de um fator de garantia constitucional. Os direitos trabalhistas são direitos sociais, previstos no art. 7º da CRFB/88 no rol de valores fundamentais. Olha só: “Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...)”.

Gabarito: Letra E.

13. (FGV/PM-SP/Soldado/2024) Um grupo de servidores públicos, formado por ocupantes de cargos de provimento efetivo do Poder Executivo do Estado de São Paulo, almejava promover uma associação sindical.



Ao consultarem a Constituição do Estado de São Paulo, os servidores concluíram corretamente que o referido objetivo

- (A) é expressamente vedado.
- (B) pode ser livremente realizado.
- (C) depende de autorização do superior hierárquico.
- (D) depende de autorização do Governador do Estado.
- (E) será permitido, ou não, conforme venha a ser previsto em lei complementar estadual.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Na realidade, a Constituição não veda a sindicalização dos servidores públicos de cargo de provimento efetivo, conforme dispõe o art. 8º da CRFB/88.

LETRA B. CORRETA. É o nosso gabarito! A Constituição Federal garante a liberdade de associação sindical. Importa lembrar que não é necessária autorização para formação dos sindicatos. Vejamos o disposto no art. 8º da CRFB/88:

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical.

LETRA C. INCORRETA. Claro que não! A nossa Carta Magna determina que não é necessária autorização do Estado para criação do sindicato, de acordo com o art. 8º, inciso I da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. Devemos ter em mente que a criação de sindicato não depende de autorização do Estado, sendo apenas necessário o registro no órgão competente, conforme art. 8º, inciso I da CRFB/88.

LETRA E. INCORRETA. Totalmente equivocada! A Constituição garante à associação sindical dos servidores, não sendo necessário depender de edição de lei complementar, conforme art. 8º, inciso I da CRFB/88.

Gabarito: Letra B.

14. (FGV/TJ-AP/Técnico Judiciário/2024) Joana realizou alentada análise das características essenciais dos direitos sociais de estatura constitucional. Ao fim de suas reflexões, identificou três características afetas a esses direitos: (1) somente podem ser fruídos pela sociedade, não por um de seus membros em particular; (2) normalmente apresentam características prestacionais; e (3) como regra, não estão relacionados a aspectos orçamentários e financeiros.

De acordo com a Constituição da República, é correto afirmar, em relação às conclusões de Joana, que:

- a) todas estão certas;



- b) apenas a conclusão 1 está certa;
- c) apenas a conclusão 2 está certa;
- d) apenas as conclusões 1 e 3 estão certas;
- e) apenas as conclusões 2 e 3 estão certas.

Comentário Completo:

A questão trata sobre os **Direitos Sociais**. Para um estudo mais dinâmico, vamos analisar cada afirmativa.

(1) **somente podem ser fruídos pela sociedade, não por um de seus membros em particular.**

A afirmativa está incorreta, pois os Direitos Sociais podem ser usufruídos por um indivíduo em particular. Exemplos disso incluem a previdência social, que garante benefícios para os trabalhadores, a proteção à maternidade, que assegura direitos às mães, e a assistência aos desamparados, que oferece suporte a pessoas em situação de vulnerabilidade.

Vejamos a previsão constitucional:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Parágrafo único. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária

Esses direitos são considerados sociais porque visam garantir condições mínimas de dignidade e bem-estar para todos os cidadãos, permitindo que cada um possa acessar serviços essenciais e proteção em diferentes situações da vida. Portanto, embora sejam coletivos por natureza, sua fruição pode ocorrer de maneira individualizada.

A afirmativa 01 está ERRADA.

(2) **normalmente apresentam características prestacionais;**

De fato, os direitos sociais apresentam características prestacionais. Isso significa que eles implicam a obrigação do Estado de fornecer ou garantir determinadas prestações ou serviços à população, visando assegurar condições mínimas de dignidade e bem-estar.

A afirmativa 02 está CERTA.

(3) **como regra, não estão relacionados a aspectos orçamentários e financeiros.**



A afirmativa está incorreta, pois em razão dos direitos sociais estarem ligados a prestações positivas que devem ser implantadas pelo Estado, faz-se necessário que sejam realizadas políticas públicas de proteção, as quais dependem de recursos orçamentários.

Nesse contexto, o Estado enfrenta a realidade de que possui recursos limitados e, portanto, pode implementar políticas públicas na medida em que seu orçamento permitir. Essa situação reflete a aplicação do princípio da "reserva do possível", que reconhece que a efetivação dos direitos sociais deve ser realizada conforme a viabilidade financeira do Estado.

Assim, embora os direitos sociais sejam essenciais para garantir dignidade e bem-estar à população, sua implementação depende da disponibilidade de recursos e da capacidade do Estado em priorizar essas ações dentro de seu orçamento.

A afirmativa 03 está ERRADA.

Logo, o nosso gabarito é a LETRA C!

(...)

LETRA A. INCORRETA. Apenas a afirmativa 02 está correta.

LETRA B. INCORRETA. A afirmativa 01 está em desacordo CRFB/88, pois os Direitos Sociais podem ser usufruídos por um indivíduo em particular. Vejamos a previsão constitucional:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Parágrafo único. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária

Esses direitos são considerados sociais porque visam garantir condições mínimas de dignidade e bem-estar para todos os cidadãos, permitindo que cada um possa acessar serviços essenciais e proteção em diferentes situações da vida. Portanto, embora sejam coletivos por natureza, sua fruição pode ocorrer de maneira individualizada.

LETRA C. CORRETA. É o nosso gabarito! A afirmativa 02 expressa exatamente o objetivo dos direitos sociais, sendo estes dotados de características prestacionais a ser exercidas pelo Estado. Isso significa que eles implicam a obrigação do Estado de fornecer ou garantir determinadas prestações ou serviços à população, visando assegurar condições mínimas de dignidade e bem-estar.

LETRA D. INCORRETA. Na verdade, as afirmativas 01 e 03 não refletem características dos direitos sociais.



LETRA E. INCORRETA. A afirmativa 02 está correta, enquanto 03 está em desacordo com a Constituição Federal, pois em razão dos direitos sociais estarem ligados a prestações positivas que devem ser implantadas pelo Estado, faz-se necessário que sejam realizadas políticas públicas de proteção, as quais dependem de recursos orçamentários.

Gabarito: Letra C.

15. (FGV/PC-RJ/2021) A União editou diploma normativo dispondo sobre o alicerce de sustentação e os objetivos gerais a serem alcançados com a implementação de uma série de direitos ofertados aos distintos segmentos da sociedade, a exemplo da seguridade social, da educação, da cultura e do desporto. De acordo com esse diploma normativo, o conjunto desses direitos (1) tem por base a preeminência do lazer e, por objetivos, (2) a plena realização da personalidade individual, que deveria ser analisada de modo separado da coletividade, e (3) a preservação da livre iniciativa e o aumento do lucro. À luz da sistemática constitucional afeta à base e aos objetivos da ordem social, é correto afirmar que:

- a) os conteúdos descritos em 1, 2 e 3 destoam da ordem constitucional;
- b) os conteúdos descritos em 1, 2 e 3 estão em harmonia com a ordem constitucional;
- c) apenas o conteúdo descrito em 3 está em harmonia com a ordem constitucional;
- d) apenas os conteúdos descritos em 2 e 3 estão em harmonia com a ordem constitucional;
- e) apenas os conteúdos descritos em 1 e 2 estão em harmonia com a ordem constitucional.

Comentários:

A **alternativa A** está correta e é o gabarito da questão.

Vamos analisar o art. 193 da CF/88:

Art. 193. A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais.

Agora vamos analisar a questão:

"(1) tem por base a preeminência do lazer e, por objetivos, (2) a plena realização da personalidade individual, que deveria ser analisada de modo separado da coletividade, (3) a preservação da livre iniciativa e o aumento do lucro".

Não há na CF/88 a preeminência (acima, superior) do lazer. Outra afirmação a ser analisada é que a plena realização individual não se faz sem pensar na coletividade. Por fim, a ordem econômica, prevista na CF/88 é fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, mas não há previsão de aumento no lucro.

Veja o art. 170 da CF/88:



Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

I - soberania nacional;

II - propriedade privada;

III - função social da propriedade;

IV - livre concorrência;

V - defesa do consumidor;

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação;

VII - redução das desigualdades regionais e sociais;

VIII - busca do pleno emprego;

IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.

Gabarito: Letra A.

16. (FGV/DPE-RJ/2019) Antônio, pessoa hipossuficiente no plano econômico e morador de uma área carente do Estado, procurou a Defensoria Pública e solicitou que fosse ajuizada uma ação judicial para obrigar o Poder Público a lhe fornecer certo medicamento indispensável à sua sobrevivência.

À luz da sistemática constitucional, a ação ajuizada buscará tutelar:

a) um direito social;

b) um direito coletivo;

c) uma garantia coletiva;

d) uma garantia individual;

e) uma liberdade individual.

Comentários:



A ação judicial solicitada por Diogo tem como objetivo tutelar seu direito à saúde, que é um direito social (art. 6º, CF). O gabarito é a letra A.

Gabarito: Letra A.

17. (FGV / TJ-SC – 2018) Maria, pessoa que vive nas ruas por não ter moradia ou mesmo renda própria, foi informada de que a ordem constitucional brasileira considerava a habitação um direito social. Esperançosa, Maria requereu à Secretaria Municipal de Habitação que lhe fornecesse uma casa para morar. O requerimento, no entanto, foi indeferido sob os argumentos de que a lei municipal não regulamentara a forma pela qual o referido direito social seria fruído, bem como por inexistirem recursos para oferecê-lo. Acresça-se que essas duas informações eram verdadeiras.

À luz da sistemática constitucional, os argumentos invocados pela Secretaria Municipal:

- a) não impedem o atendimento do pleito de Maria, já que a fruição de todo direito fundamental deve ser garantida;
- b) estão parcialmente incorretos, já que o direito pleiteado por Maria independe de recursos para o seu oferecimento;
- c) estão parcialmente incorretos, já que o direito pleiteado por Maria independe de regulamentação;
- d) se somam à impossibilidade de um direito social ser postulado por uma única pessoa;
- e) impedem a fruição do direito social pleiteado administrativamente por Maria.

Comentários:

O direito à habitação é *norma constitucional programática*, de eficácia limitada. Depende, portanto, de regulamentação para produzir todos os seus efeitos. Além disso, está sujeito à *cláusula de reserva do possível*, ou seja, à existência de recursos para sua efetivação. Desse modo, os argumentos invocados pela Secretaria Municipal impedem a fruição do direito pleiteado por Maria. O gabarito é a letra E.

Gabarito: Letra E.



LISTA DE QUESTÕES

Direitos Sociais

1. (FGV/DNIT/Analista Administrativo/2024) Os direitos sociais, previstos na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, representam uma dimensão crucial dos direitos e garantias fundamentais que norteiam a sociedade brasileira.

Com relação aos direitos sociais, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

() Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social tem direito a uma renda básica familiar.

() Garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável.

() O seguro-desemprego é direito dos trabalhadores rurais, em caso de desemprego voluntário.

As afirmações são, respectivamente,

a) F – V – F.

b) F – V – V.

c) V – F – F.

d) V – V – F.

e) V – F – V.

2. (FGV/ENAM/Magistratura/2024) No capítulo dos Direitos Sociais, a CRFB/88, em seu Art. 7º, elenca os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Dos direitos previstos, indique aquele que até o presente momento não foi regulamentado e, assim, não pode ser exercido pelos trabalhadores brasileiros.

a) Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço.

b) Adicional de remuneração para as atividades penosas.

c) Proibição de trabalho noturno a menores de dezoito anos.

d) Seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador.

e) Salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda.

3. (FGV/Câmara dos Deputados/Consultor Legislativo/2024) Maria, Deputada Federal, baseada na importância do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para o trabalhador



brasileiro e na constatação de que os respectivos depósitos decorriam de relações jurídicas que se protraíam no tempo, decidiu apresentar um projeto de lei ordinária fixando em 30 anos, a contar da extinção do contrato de trabalho, o lapso temporal para o ajuizamento de ação na qual se discuta temática afeta à realização dos respectivos depósitos.

Ao cotejarmos a iniciativa de Maria com a Constituição da República, é correto afirmar que

- a) a iniciativa se mostra dissonante da ordem constitucional, já que deveria ser veiculada sob a forma de projeto de lei complementar.
- b) a iniciativa é inconstitucional, pois afronta o lapso prescricional de estatura constitucional que deve ser aplicado à matéria.
- c) o Poder Legislativo, no exercício de sua liberdade de conformação, pode definir o lapso prescricional das ações que não sejam estritamente trabalhistas, logo, a iniciativa é constitucional.
- d) apesar de a ação estar relacionada a uma contribuição social com destinação específica, não tendo natureza trabalhista, não podem ser estabelecidos prazos prescricionais especiais, não extensivos a situações correlatas.
- e) embora seja possível a disciplina almejada por Maria, na medida em que ela impactará a administração pública indireta, gestora dos recursos do FGTS, ela é de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.

4. (FGV/ENAM/Magistratura/2024) Em sede de análise de direitos constitucionalmente assegurados aos trabalhadores, assinale a opção que apresenta, corretamente, um direito previsto na CRFB/88.

- a) Igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso.
- b) Irredutibilidade salarial, exceto por acordo individual entre empregado e empregador e homologação pelo Poder Judiciário.
- c) Seguro-desemprego nos casos de ruptura do contrato de trabalho por quaisquer das causas previstas em lei.
- d) Licença à empregada gestante, sem prejuízo do emprego e do trabalho, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.
- e) Participação nos lucros da empresa que deverá compor a remuneração para todos os efeitos.

5. (FGV/SES-MT/Profissional Técnico de Nível Superior em Serviços de Saúde/2024) O instituto da cidadania estabelece direitos e deveres para os indivíduos pertencentes à determinada sociedade. Esses direitos podem ser divididos em civis, políticos e sociais.



Assinale a opção que exemplifica corretamente os direitos sociais.

- a) Direito à vida e à liberdade.
- b) Direito à representação política.
- c) Direito à propriedade privada.
- d) Direito à saúde e à moradia.

6. (FGV/SES-MT/Profissional Técnico de Nível Superior em Serviços de Saúde/2024) Assinale a alternativa que apresenta apenas direitos sociais previstos expressamente na Constituição Federal de 1988.

- a) Trabalho, lazer e transporte.
- b) Moradia, previdência social e família.
- c) Alimentação, meio ambiente e maternidade.
- d) Esporte, educação e segurança.

7. (FGV/SES-MT/Gestão Hospitalar/2024) Embora a liberdade de associação seja um direito constitucional, e vedada a interferência e a intervenção por parte do Poder Público na organização sindical, algumas restrições foram impostas nesse sentido.

Assinale a alternativa que apresenta uma dessas restrições.

- a) A criação de mais de uma organização sindical, representativa de categoria, na mesma base territorial, não podendo ser inferior à área de um Município.
- b) A participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho.
- c) O filiado aposentado assumir cargos eletivos nas organizações sindicais.
- d) Uma organização sindical seja criada e entre em funcionamento sem autorização do Poder Público, conforme previsto nas leis estaduais.

8. (FGV/PGM-NITERÓI-RJ/Técnico de Procuradoria/2023) Ana, pessoa sem formação jurídica, realizou uma pesquisa com o objetivo de compreender a funcionalidade dos direitos sociais no âmbito do Estado Democrático de Direito, mais especificamente em relação ao papel assumido pelo Estado.

Ao final de suas reflexões, concluiu que a funcionalidade desses direitos é a de:



- a) assegurar a liberdade individual;
- b) como regra, assegurar a fruição de determinadas prestações estatais;
- c) restringir a esfera jurídica do indivíduo em prol dos interesses da sociedade;
- d) atender aos anseios da coletividade, já que um direito dessa natureza jamais é fruído individualmente;
- e) impedir que haja rupturas na democracia, de modo que a sociedade sempre possa deliberar sobre o seu futuro.

9. (FGV/Prefeitura de Belo Horizonte - Auditor de Controle Interno/2024) João, governador do Estado Alfa, consultou um assessor sobre a compatibilidade da implementação de uma política pública com o instituto da ação afirmativa.

Ao ver desse assessor, os traços estruturais desse instituto estão presentes nos itens a seguir.

I. Funcionalidade de construção da igualdade formal.

II. Sua necessária continuidade, considerando os objetivos almejados, que se mostram incompatíveis com delimitações temporais.

III. Sujeição à influência da denominada reserva do possível. Está correto, na visão do assessor, o(s) item(ns)

- a) I, apenas.
- b) II, apenas.
- c) III, apenas.
- d) I e II, apenas.

10. (FGV/DNIT - Analista de Infraestrutura - Área: Engenharia Civil/2024) Os direitos sociais, previstos na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, representam uma dimensão crucial dos direitos e garantias fundamentais que norteiam a sociedade brasileira. Com relação aos direitos sociais, avalie se a afirmativa a seguir é verdadeira.

Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social tem direito a uma renda básica familiar.



11. (FGV/Prefeitura de Caraguatatuba - Professor de Educação Física/2024) A constituição federal brasileira (1988) estabelece que o lazer é um

- a) direito social.
- b) artefato social.
- c) dever das associações privadas.
- d) direito subordinado ao trabalho.
- e) dever supranacional do indivíduo.

12. (FGV/TCE-PA/Auditor de Controle Externo/2024) Uma boa qualidade de vida no trabalho (QVT) aumenta a satisfação e o engajamento dos funcionários, contribuindo para a produtividade e retenção de talentos. Os fatores de QVT são elementos que contribuem para o bem-estar dos colaboradores no ambiente profissional.

Assinale a opção que apresenta uma dimensão do fator de garantias constitucionais.

- a) Equidade interna.
- b) Identidade da tarefa.
- c) Equidade externa.
- d) Relacionamentos interpessoais.
- e) Respeito aos direitos trabalhistas.

13. (FGV/PM-SP/Soldado/2024) Um grupo de servidores públicos, formado por ocupantes de cargos de provimento efetivo do Poder Executivo do Estado de São Paulo, almejava promover uma associação sindical.

Ao consultarem a Constituição do Estado de São Paulo, os servidores concluíram corretamente que o referido objetivo

- (A) é expressamente vedado.



- (B) pode ser livremente realizado.
- (C) depende de autorização do superior hierárquico.
- (D) depende de autorização do Governador do Estado.
- (E) será permitido, ou não, conforme venha a ser previsto em lei complementar estadual.

14. (FGV/TJ-AP/2024)

Joana realizou alentada análise das características essenciais dos direitos sociais de estatura constitucional. Ao fim de suas reflexões, identificou três características afetas a esses direitos: (1) somente podem ser fruídos pela sociedade, não por um de seus membros em particular; (2) normalmente apresentam características prestacionais; e (3) como regra, não estão relacionados a aspectos orçamentários e financeiros.

De acordo com a Constituição da República, é correto afirmar, em relação às conclusões de Joana, que:

- a) todas estão certas;
- b) apenas a conclusão 1 está certa;
- c) apenas a conclusão 2 está certa;
- d) apenas as conclusões 1 e 3 estão certas;
- e) apenas as conclusões 2 e 3 estão certas.

15. (FGV/PC-RJ - 2021) A União editou diploma normativo dispondo sobre o alicerce de sustentação e os objetivos gerais a serem alcançados com a implementação de uma série de direitos ofertados aos distintos segmentos da sociedade, a exemplo da seguridade social, da educação, da cultura e do desporto. De acordo com esse diploma normativo, o conjunto desses direitos (1) tem por base a preeminência do lazer e, por objetivos, (2) a plena realização da personalidade individual, que deveria ser analisada de modo separado da coletividade, e (3) a preservação da livre iniciativa e o aumento do lucro. À luz da sistemática constitucional afeta à base e aos objetivos da ordem social, é correto afirmar que:

- a) os conteúdos descritos em 1, 2 e 3 destoam da ordem constitucional;
- b) os conteúdos descritos em 1, 2 e 3 estão em harmonia com a ordem constitucional;
- c) apenas o conteúdo descrito em 3 está em harmonia com a ordem constitucional;



- d) apenas os conteúdos descritos em 2 e 3 estão em harmonia com a ordem constitucional;
- e) apenas os conteúdos descritos em 1 e 2 estão em harmonia com a ordem constitucional.

16. (FGV / DPE-RJ – 2019) Antônio, pessoa hipossuficiente no plano econômico e morador de uma área carente do Estado, procurou a Defensoria Pública e solicitou que fosse ajuizada uma ação judicial para obrigar o Poder Público a lhe fornecer certo medicamento indispensável à sua sobrevivência.

À luz da sistemática constitucional, a ação ajuizada buscará tutelar:

- a) um direito social;
- b) um direito coletivo;
- c) uma garantia coletiva;
- d) uma garantia individual;
- e) uma liberdade individual.

17. (FGV / TJ-SC – 2018) Maria, pessoa que vive nas ruas por não ter moradia ou mesmo renda própria, foi informada de que a ordem constitucional brasileira considerava a habitação um direito social. Esperançosa, Maria requereu à Secretaria Municipal de Habitação que lhe fornecesse uma casa para morar. O requerimento, no entanto, foi indeferido sob os argumentos de que a lei municipal não regulamentara a forma pela qual o referido direito social seria fruído, bem como por inexistirem recursos para oferecê-lo. Acresça-se que essas duas informações eram verdadeiras.

À luz da sistemática constitucional, os argumentos invocados pela Secretaria Municipal:

- a) não impedem o atendimento do pleito de Maria, já que a fruição de todo direito fundamental deve ser garantida;
- b) estão parcialmente incorretos, já que o direito pleiteado por Maria independe de recursos para o seu oferecimento;
- c) estão parcialmente incorretos, já que o direito pleiteado por Maria independe de regulamentação;
- d) se somam à impossibilidade de um direito social ser postulado por uma única pessoa;
- e) impedem a fruição do direito social pleiteado administrativamente por Maria.



GABARITO

1. LETRA D
2. LETRA B
3. LETRA B
4. LETRA A
5. LETRA D
6. LETRA A
7. LETRA A
8. LETRA B

9. LETRA C
10. CORRETA
11. LETRA A
12. LETRA E
13. LETRA B
14. LETRA C
15. LETRA A
16. LETRA A
17. LETRA E



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.